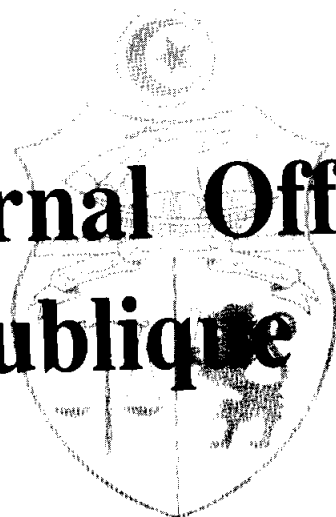


Journal Officiel de la République Tunisienne



traduction française

Vendredi 18 chaoual 1411 – 3 mai 1991

134^e année

N° 30

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

RECUEILS
DES CIRCULAIRES

DES ANNEES 1985-1986 et 1987

Lois

Loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975.....	947
Loi n° 91-25 du 30 avril 1991 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de l'aéronautique civile et de la météorologie, conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République du Mali.....	947
Loi n° 91-26 du 30 avril 1991 portant ratification de l'accord conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil et relatif à la création d'une commission mixte pour la coopération	947
Loi n° 91-27 du 30 avril 1991 portant ratification de l'accord conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République italienne et relatif aux transports internationaux par route.....	947
Loi n° 91-28 du 30 avril 1991 portant ratification de la convention de prêt conclue entre la République tunisienne d'une part et le crédit commercial de France et l'union tunisienne de banque, d'autre part, pour le financement d'équipements aéronautiques pour l'aéroport de Tabarka.....	948

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 91-542 du 8 avril 1991 portant modification du décret n° 82-1284 du 18 septembre 1982 fixant les attributions et l'organisation du centre de documentation nationale	948
Arrêté du Premier ministre du 25 avril 1991 portant délégation d'attributions	948

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 91-559 du 23 avril 1991 portant organisation de l'academie de l'air	949
---	-----

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général de commune.....	952
--	-----

Ministère des Finances

Décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances.....	952
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre informatique des ministères du plan et des finances	967
Nomination d'un administrateur représentant le ministère du transport au conseil d'administration de la société tunisienne d'assurances et de réassurances « Star »	967
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque nationale agricole « BNA »	967

Ministère de l'Economie Nationale

Nomination d'un administrateur représentant les entreprises du secteur privé au conseil d'administration du centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre	967
---	-----

Ministère de l'Education et des Sciences

Cessation de fonctions d'un chargé de mission	967
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 23 mars 1991 modifiant l'arrêté du 27 août 1988 relatif à l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire (rectificatif)	967
Nomination des membres du conseil national des prix des produits compensés	970

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Nomination d'un chargé de mission	970
---	-----

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Arrêtés du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 25 avril 1991 portant délégation de signature.....	970
--	-----

Loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique. — Les dispositions des articles 48 et 90 de la loi organique des communes, promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, et modifiée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 48 (nouveau). — Il y a dans chaque commune un président et des adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Toutefois, le président de la commune de Tunis est désigné par décret parmi les membres du conseil municipal.

Dans les communes où des arrondissements sont institués, le président du conseil municipal désigne à la tête de chaque arrondissement un vice-président choisi parmi les membres du conseil. Ces désignations ont lieu par arrêté soumis à l'approbation du gouverneur.

Les présidents des communes exercent leurs fonctions à plein temps dans l'un des deux cas suivants :

— lorsque les recettes courantes de la commune réalisées au cours de la gestion précédente sont égales ou supérieures à un montant déterminé par décret pris au début de chaque mandat municipal.

— lorsque sa population est égale ou supérieure à un nombre fixé par décret pris au début de chaque mandat municipal.

Art. 90 (nouveau). — Il est attribué des indemnités de représentation aux présidents de communes adjoints et vice-présidents, dans la limite de barèmes fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

Toutefois, les présidents de communes, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 48 (nouveau) de la présente loi, bénéficient d'une indemnité globale qui sera fixée par des arrêtés individuels pris dans la forme prévue à l'alinéa précédent.

La présente loi organique sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 avril 1991.

Loi n° 91-25 du 30 avril 1991 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de l'aéronautique civile et de la météorologie, conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République du Mali (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 14 septembre 1990, entre le gouvernement de la

République tunisienne et le gouvernement de la République du Mali et relatif à la coopération dans le domaine de l'aéronautique civile et de la météorologie.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 91-26 du 30 avril 1991 portant ratification de l'accord conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil et relatif à la création d'une commission mixte pour la coopération (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Brasilia le 27 novembre 1990, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, et relatif à la création d'une commission mixte pour la coopération.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 avril 1991.

Loi n° 91-27 du 30 avril 1991, portant ratification de l'accord conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République italienne et relatif aux transports internationaux par route (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis, le 28 novembre 1990, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République italienne, et relatif aux transports internationaux par route.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 avril 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 avril 1991.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 avril 1991.

Loi n° 91-28 du 30 avril 1991, portant ratification de la convention de prêt conclue entre la République tunisienne d'une part et le crédit commercial de France et l'union tunisienne de banques, d'autre part, pour le financement d'équipements aéronautiques pour l'aéroport de Tabarka (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 31 janvier 1991, entre la République tunisienne

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 avril 1991.

d'une part et le crédit commercial de France et l'union tunisienne de banques d'autre part, et relative à l'octroi à la Tunisie d'un prêt de dix huit millions neuf cent quarante cinq mille huit cent soixante et un francs français (18.945.861,00 FF) pour la contribution au financement de la fourniture, de l'installation et de mise en service des équipements aéronautiques de l'aéroport de Tabarka.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 avril 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

CENTRE DE DOCUMENTATION NATIONALE

Décret n° 91-542 du 8 avril 1991 portant modification du décret n° 82-1284 du 18 septembre 1982 fixant les attributions et l'organisation du centre de documentation nationale.

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'information ;

Vu la loi de finances n° 81-100 du 30 décembre 1981 pour la gestion 1982 et notamment son article 93 relatif à la création du centre de documentation nationale ;

Vu le décret n° 82-1284 du 18 septembre 1982 fixant les attributions et l'organisation du centre de documentation nationale ;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les articles 4, 5, 6 et 13 du décret sus-visé n° 82-1284 du 18 septembre 1982, sont abrogés et remplacés comme suit :

Art. 4 (nouveau). — La gestion du centre de documentation nationale est assurée par un directeur général, un conseil d'administration et un comité scientifique.

Art. 5 (nouveau). — Le directeur général du centre de documentation nationale assure la gestion sous le contrôle de l'autorité de tutelle et conformément aux décisions du conseil d'administration à cet effet, il élabore le budget et les plans de développement du centre et veille à leur exécution; le directeur général représente le centre de documentation nationale dans tous les actes de la vie civile. Il est l'ordonnateur du budget du centre et passe les marchés dans les formes et conditions prévues par les règles de la comptabilité publique.

Art. 6 (nouveau). — Le directeur général du centre est nommé parmi :

— Les conservateurs généraux de documentation de bibliothèques ou d'archives (ou des fonctionnaires appartenant à un grade équivalent) ayant trois ans d'ancienneté dans le grade.

— Les directeurs d'administration centrale ayant 3 années d'ancienneté. Il est nommé par décret, sur proposition du secrétaire

d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'information, il a rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Art. 13 (nouveau). — Le secrétaire général du centre de documentation nationale est nommé par décret sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'information après avis du directeur général du centre parmi :

— Les conservateurs en chef de documentation de bibliothèques ou d'archives (ou grades équivalents) justifiant d'une ancienneté de 4 années dans leur grade.

— Les conservateurs de documentation (ou grades équivalents) ayant exercé les fonctions de chef de département pendant 4 années.

— Le secrétaire général du centre de documentation nationale a rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

DELEGATION D'ATTRIBUTIONS

Arrêté du premier ministre du 25 avril 1991, portant délégation d'attributions.

Le premier ministre.

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à la loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu la loi n° 90-49 du 7 mai 1990, portant création de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne et notamment les alinéas 1er et 3 de l'article 8;

Vu le décret n° 275 du 20 février 1991, portant nomination du premier ministre;

Vu le décret n° 91-301 du 21 février 1991, portant nomination de Monsieur Abdelhafidh Hergam, directeur général de l'institution de la radio télévision tunisienne.

Arrête :

Article premier. — Monsieur Abdelhafidh Hergam, directeur général de l'établissement de la Radio diffusion télévision tunisienne est habilité à répartir par articles, paragraphes et sous-paragraphes les crédits inscrits au titre I du budget de l'établissement et leur virement ainsi que la répartition par paragraphes et sous-paragraphes des crédits de paiement du titre II et leur virement.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 21 février 1991 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 avril 1991

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

ACADEMIE DE L'AIR

Décret n° 91-559 du 23 avril 1991, portant organisation de l'académie de l'air.

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de la défense nationale;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finance pour la gestion 1987 et notamment son article 81 relatif à la création de l'académie de l'air;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires;

Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 82-560 du 30 mars 1982, en particulier l'article 4 (nouveau);

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministre de la défense nationale.

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982, relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire; complété et modifié par le décret n° 90-1231 du 1er août 1990;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du ministre de l'éducation et des sciences.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE I

De l'organisation de l'académie de l'air

CHAPITRE I

Mission et structures

Article premier. — L'académie de l'air est un établissement public, à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Art. 2. — L'académie de l'air, établissement d'enseignement militaire supérieur, a pour mission d'assurer la formation d'officiers pilotes et officiers ingénieurs dans les domaines des techniques aéronautiques et de la navigation aérienne.

Art. 3. — Des cycles spéciaux de formation, de spécialisation ou de qualification ainsi que des cycles de perfectionnement ou de recyclage peuvent être organisés au sein de l'académie de l'air dans les

conditions qui seront fixées par décision du ministre de la défense nationale aussi bien au profit des personnels de l'armée qu'au profit de ceux d'autres ministères à leur demande.

Art. 4. — L'académie de l'air peut se voir confier après avis du chef d'Etat-Major de l'armée de l'air et décision du ministre de la défense nationale des travaux de recherche scientifique et technique afférents à son domaine.

Art. 5. — Pour assurer les missions indiquées aux articles 2-3 et 4 du présent décret, l'académie de l'air comprend :

— des organes consultatifs chargés de mettre en œuvre la politique suivie en matière de formation.

— des organes de direction de l'enseignement chargés d'organiser, de planifier, de programmer et de suivre la formation à l'académie de l'air;

— des organes d'encadrement et de soutien chargés d'assurer les moyens nécessaires à la formation et à l'exécution des tâches afférentes à cette formation;

Art. 6. — L'académie de l'air relève du chef d'Etat major de l'armée de l'air qui, sous l'autorité du ministre de la défense nationale, fixe les orientations relatives :

— aux options en matière de formation

— à l'organisation des études

— aux plans de développement de l'académie de l'air

— au planning de recrutement des élèves officiers

— au règlement du service intérieur de l'académie de l'air.

A cet effet le chef de l'Etat-major est assisté d'organes dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront fixés par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 7. — Les organes de direction de l'enseignement sont :

— la direction de l'enseignement militaire

— la direction de l'enseignement aéronautique

— la direction de l'enseignement universitaire

Chacune de ces trois directions est organisée en départements et chaires.

Art. 8. — La direction de l'enseignement militaire comprend les départements suivants :

— le département de l'instruction militaire;

— le département de l'instruction générale;

— le département de la formation sportive.

Art. 9. — La direction de l'enseignement aéronautique comprend les départements suivants :

— le département de l'instruction au sol.

— le département de l'instruction au vol.

Art. 10. — La direction de l'enseignement universitaire comprend les départements suivants :

- le département de l'enseignement préparatoire;
- le département des sciences fondamentales et appliquées;
- le département de la télémécanique
- le département de la mécanique
- le département de la recherche scientifique

Art. 11. — Le nombre de chaires par département est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 12. — L'organisation interne et les règles de fonctionnement des organes d'encadrement et de soutien sont fixées par décision du ministre de la défense nationale.

CHAPITRE II

Commandement et Direction

Art. 13. — L'académie de l'air est placée sous le commandement d'un officier choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de l'air et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le commandant de l'académie de l'air assure la direction de l'établissement et veille à sa bonne marche et ce dans le cadre des orientations définies par le chef d'Etat major de l'armée de l'air.

A cet effet il est assisté :

- d'un conseil, dénommé conseil de l'académie de l'air
- d'un commandant en second
- d'un directeur de l'enseignement militaire
- d'un directeur de l'enseignement aéronautique
- d'un directeur de l'enseignement universitaire
- d'un conseil de discipline.

Art. 14. — Le conseil de l'académie de l'air est chargé à titre consultatif d'assister le commandant de cette académie en matière de programmation des cours et de déroulement des examens et stages. Il comprend :

- le commandant de l'académie de l'air : président
- le commandant en second : membre
- le directeur de l'enseignement militaire : membre
- le directeur de l'enseignement aéronautique : membre
- le directeur de l'enseignement universitaire : membre
- les directeurs des départements : membres
- deux représentants du corps enseignant : membres

Le président peut inviter à siéger toute personne dont la présence est jugée utile, en raison de sa compétence dans les questions prévues à l'ordre du jour du conseil.

Le conseil de l'académie de l'air se réunit toutes les fois que son président le juge nécessaire.

Art. 15. — Le commandant en second est choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de l'air et nommé par le ministre de la défense nationale.

Le commandant en second est chargé sous l'autorité du commandant de l'académie de l'air :

- de superviser l'ensemble de l'enseignement dispensé à l'académie de l'air ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet.
- de seconder en tout temps le commandant de l'académie de l'air dans l'exercice de ses attributions.
- d'assurer, sur décision du ministre de la défense nationale, le commandement de l'académie de l'air en cas d'absence provisoire ou d'indisponibilité du commandant de l'air.

Art. 16. — Le directeur de l'enseignement militaire est choisi parmi les officiers supérieurs et nommé par le ministre de la défense nationale.

Le directeur de l'enseignement militaire est chargé de superviser les départements et chaires visés aux articles 8 et 11 du présent décret et de veiller au bon déroulement de l'enseignement militaire de l'académie de l'air.

Art. 17. — Le directeur de l'enseignement aéronautique est choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de l'air et nommé par le ministre de la défense nationale.

Le directeur de l'enseignement aéronautique est chargé de superviser les départements et chaires visés aux articles 9 et 11 du présent décret et de veiller au bon déroulement de l'enseignement aéronautique de l'académie de l'air.

Art. 18. — Le directeur de l'enseignement universitaire est nommé parmi les officiers supérieurs ou parmi les professeurs de l'enseignement supérieur militaire ou les professeurs de l'enseignement supérieur.

Le directeur de l'enseignement universitaire est chargé de superviser les départements et chaires visés aux articles 10 et 11 du présent décret et de veiller au bon déroulement de l'enseignement universitaire de l'académie de l'air.

Quand il est choisi parmi les officiers supérieurs il sera nommé par le ministre de la défense nationale.

Lorsqu'il est choisi parmi les professeurs de l'enseignement supérieur militaire ou parmi les professeurs de l'enseignement supérieur le directeur de l'enseignement universitaire est nommé par décret dans les conditions fixées par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 sus-visé.

Art. 19. — Les directeurs des départements de l'enseignement militaire et de l'enseignement aéronautique visés aux articles 8 et 9 du présent décret sont choisis parmi les officiers de l'armée de l'air et nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 20. — Les directeurs de départements de l'enseignement universitaire visés à l'article 10 du présent décret sont choisis soit parmi les officiers de l'armée de l'air ou parmi les personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, soit parmi les personnels de l'enseignement supérieur.

Art. 21. — Les directeurs des départements visés aux articles 19 et 20 du présent décret sont régis par les dispositions du décret n° 73-467 du 5 octobre 1973 sus-visé et les textes qui l'ont modifié ou complété.

Art. 22. — Les chefs de chaires sont nommés dans les mêmes conditions fixées par les articles 20 et 21 du présent décret.

Art. 23. — Un conseil de discipline est chargé d'examiner le cas des élèves officiers qui font l'objet pendant leur séjour à l'académie de l'air de condamnation inscrite à leur casier judiciaire ou qui se signalent par des fautes graves contre la discipline ou contre l'honneur ou par leur conduite habituelle.

La composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline sont arrêtées par le règlement du service intérieur visé aux articles 6 et 39 du présent décret.

TITRE II

De l'organisation des études

Chapitre premier

Structures de l'enseignement

Art. 24. — La durée des études à l'académie de l'air est de six années réparties en trois cycles de formation ainsi qu'il suit :

- 1) un premier cycle de deux ans de tronc commun (1ère et 2ème années) consacré à l'enseignement préparatoire des élèves officiers;
- 2) un deuxième cycle de deux ans (3ème et 4ème années) consacré à la formation de base des élèves officiers, dans l'une des filières suivantes :

- a) filière pilotage
- b) filière mécanique et télémécanique :

- 3) un troisième cycle de deux ans (5ème et 6ème années) organisé pour ces deux filières ainsi qu'il suit :

- a) la filière pilotage : Pour cette filière le 3ème cycle est consacré à la qualification de l'officier-élève et comporte deux phases :

— la première phase (5ème année) est consacrée aux études de spécialisation;

— la deuxième phase (6ème année) est consacrée aux études d'application

b) la filière mécanique et télémechanique :

— les élèves officiers de cette filière sont orientés en fin de 2ème cycle vers l'une des options suivantes :

— option mécanique

— option télémechanique

Pour ces deux options le 3ème cycle est consacré à la qualification de l'officier-élève et comporte les deux phases suivantes :

— la première phase (5ème année) est consacrée aux études de spécialisation

— la deuxième phase (6ème année) est consacrée aux études d'application.

Au terme de cette 2ème phase du 3ème cycle l'officier-élève présente un mémoire de fin d'étude dans les conditions fixées par le ministre de la défense nationale.

Art. 25. — L'orientation de l'élève officier vers l'une des filières mentionnées à l'article précédent s'effectue dans la limite du nombre de places fixé par le ministre de la défense nationale pour chaque filière et compte tenu des résultats obtenus par l'élève officier.

Art. 26. — Le choix à l'issue du deuxième cycle de l'option ou de la spécialisation s'effectue dans la limite du nombre de places fixée par le ministre de la défense nationale et compte tenu du désir des officiers élèves et de leur classement.

Art. 27. — Les matières dispensées dans le cadre de l'enseignement à l'académie de l'air ainsi que les crédits horaires qui leur sont réservés sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre II

Sanction des études

Art. 28. — Les deux premiers cycles sont sanctionnés par le certificat de formation de base.

L'élève officier titulaire du certificat de formation de base est nommé au grade de sous-lieutenant.

Art. 29. — La phase de spécialisation du 3ème cycle est sanctionnée par le certificat de spécialisation.

L'officier élève titulaire du certificat de spécialisation est nommé au grade de lieutenant 1er échelon.

Art. 30. — Pour l'officier élève ayant soutenu avec succès le mémoire de fin d'études, l'ensemble de ces six années d'études est sanctionné par un diplôme de cycle de long de l'enseignement supérieur dénommé :

— diplôme d'officier pilote de l'académie de l'air, pour la filière pilotage;

— diplôme d'officier ingénieur de l'académie de l'air pour la filière mécanique et télémechanique.

L'officier élève titulaire du diplôme d'officier pilote de l'académie de l'air ou d'officier ingénieur de l'académie de l'air est nommé au grade de lieutenant 3ème échelon.

Chapitre III

Des enseignants

Art. 31. — Le personnel enseignant de l'académie de l'air comprend :

a) un personnel permanent recruté :

— soit parmi le personnel militaire de la défense nationale qui à cet effet sera affecté à l'académie de l'air;

— soit parmi le personnel civil titulaire de l'un des grades de l'enseignement supérieur militaire;

— soit par voie de détachement parmi les personnels du ministère de l'éducation et des sciences ou d'autres ministères et organismes.

b) un personnel à temps partiel comprenant :

— des enseignants chargés d'assurer pour une période déterminée des missions d'enseignement. Ces enseignants sont recrutés par décision du ministre de la défense nationale conformément à la réglementation en vigueur et sont rémunérés par vacation, selon les taux et conditions en vigueur à l'enseignement supérieur.

— des spécialistes et experts étrangers, recrutés dans le cadre des accords de coopération.

Chapitre IV

Conditions d'admission des élèves officiers

Art. 32. — Peuvent postuler à l'admission à l'académie de l'air les candidats qui remplissent les conditions suivantes :

— être titulaire du baccalauréat math technique ou math sciences;

— être de nationalité tunisienne;

— être reconnu médicalement apte à la carrière d'officier de l'armée de l'air;

— être âgé entre dix huit et vingt trois ans;

— être célibataire;

— s'engager à servir dans l'armée de l'air pendant dix années au minimum, outre les années d'études et de formation;

— pour le candidat mineur, fournir une autorisation légale du père ou du tuteur.

Art. 33. — Les élèves appartenant à d'autres ministères peuvent être admis dans les mêmes conditions indiquées ci-dessus.

Ces élèves officiers ont pendant la période de leur formation la qualité de militaires engagés, ils doivent à cet effet contracter au titre de l'académie de l'air un engagement pour une durée égale à la durée des études.

A l'issue de leur formation il est mis fin à leur contrat et ils sont versés avec leurs grade dans l'armée de réserve.

Art. 34. — Les élèves de nationalité étrangère peuvent être admis à l'académie de l'air dans les conditions qui seront fixées par le ministre de la défense nationale.

Chapitre V

Dispositions particulières

Art. 35. — Deux cycles spéciaux d'enseignement d'une ou de deux années sont organisés au sein de l'académie de l'air à l'intention des candidats sous-officiers de l'armée de l'air. Les conditions d'accès, ainsi que les structures et les sanctions des études pour ces deux cycles sont fixées par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 36. — Les élèves officiers ayant accompli l'un des deux cycles visés à l'article précédent ne sont pas concernés par les dispositions des chapitres I et II du titre II du présent décret.

TITRE III

Dispositions diverses

Art. 37. — Les candidats admis à l'académie de l'air reçoivent la dénomination d'élèves officiers et portent les insignes correspondants arrêtés par le règlement sur le service intérieur de l'académie de l'air prévu à l'article 39 ci-dessous.

L'élève officier exclu de l'académie de l'air perd cette dénomination.

Art. 38. — Les élèves officiers peuvent être nommés au grade de caporal, de sergent ou d'aspirant dans les conditions qui seront fixées par le ministre de la défense nationale.

Art. 39. — La vie à l'académie de l'air est régie par un règlement sur le service intérieur arrêté par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 40. — Les élèves officiers, de même que les officiers d'encadrement, d'administration et d'instruction de l'académie de l'air portent une tenue spéciale définie par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 41. — Les ministres de la défense nationale, des finances, et de l'éducation et des sciences sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTRE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 91-580 du 25 avril 1991 :

Monsieur Faouzi Ayouni inspecteur est chargé des fonctions de secrétaire général de 2ème classe à la commune de Manouba à compter du 1er février 1991.

MINISTRE DES FINANCES

ORGANISATION

Décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des finances ;

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu les décrets n° 80-531 du 8 mai 1980 et 80-1029 du 15 août 1980 portant création d'emploi de directeur général du ministère du plan et des finances ;

Vu le décret n° 81-1135 du 9 septembre 1981 fixant l'organisation du ministère du plan et des finances tel que modifié ou complété par les décrets n° 83-36 du 22 janvier 1983, n° 85-1028 du 29 août 1985 et n° 86-331 du 12 mars 1986 ;

Vu le décret n° 84-820 du 2 juillet 1984 fixant la mission du secrétariat général du ministère des finances ;

Vu le décret n° 85-1567 du 19 décembre 1985 fixant l'organisation et les attributions des services de la trésorerie générale de Tunisie ;

Vu le décret n° 89-553 du 30 mai 1989 portant création d'emploi de contrôleur général des services douaniers au ministère du plan et des finances ;

Vu le décret n° 91-276 du 20 février 1991 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. — Le ministère des finances comprend, outre le cabinet, le secrétariat général et le contrôle général des finances :

- le bureau central de l'organisation, des méthodes, de l'informatique et de la coordination régionale ;
- la direction de la conjoncture économique et des analyses économiques et financières ;
- la direction des affaires juridiques ;
- une administration centrale ;
- des services extérieurs.

Art. 2. — Le cabinet assiste le ministre dans l'exercice de ses fonctions et accomplit toutes les tâches qu'il lui confie.

Il est, par ailleurs, le vis-à-vis des organismes officiels, des organisations nationales et des services d'information.

Sont rattachés au cabinet la cellule de l'action sociale et des relations publiques et le bureau d'ordre central.

Art. 3. — La cellule de l'action sociale et des relations publiques, chargée notamment :

- d'accueillir, d'informer et d'orienter le public ;
- de recevoir, d'instruire et de suivre les réclamations des citoyens ;

— de développer et de diffuser l'information auprès des citoyens sur les questions du ressort du département ;

— d'œuvrer en faveur de l'amélioration des relations entre les citoyens et l'administration.

Elle est dirigée par un directeur d'administration centrale assisté d'un chef de service d'administration centrale.

Art. 4. — Le bureau d'ordre central, chargé notamment :

— de la réception, de l'expédition et de l'enregistrement du courrier ;

— de la ventilation et du suivi du courrier ;

— du suivi des circuits de transmission du courrier.

Il est dirigé par un chef du bureau d'ordre central qui a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 5. — Le secrétaire général du ministère des finances assure une mission permanente d'impulsion, de coordination et de contrôle à l'égard de l'ensemble des services du ministère et les organismes placés sous sa tutelle. Il est chargé notamment de veiller à la bonne exécution des missions qui sont confiées à l'ensemble de ces services.

Art. 6. — Le contrôle général des finances est chargé de l'inspection financière des services de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales ainsi que des sociétés nationales, sociétés d'économie mixte et d'une façon générale des organismes de toute nature faisant appel, directement ou indirectement, au concours financier de l'Etat ou des collectivités locales sous forme d'apport au capital, de subventions, de prêts, d'avances ou de garanties.

Art. 7. — L'organisation et le fonctionnement du contrôle général des finances sont fixés par décret.

Art. 8. — Le bureau central de l'organisation, des méthodes, de l'informatique et de la coordination régionale, chargé notamment :

- de coordonner l'activité du département, en matière de réforme administrative, avec les services concernés du Premier ministère ;
- d'étudier et de préconiser de nouvelles méthodes d'amélioration et de rationalisation de la gestion administrative ;
- de veiller, en collaboration avec les différents services du département, à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre d'un système de documentation et de gestion d'archives et de représenter le ministère des finances auprès des structures et organismes spécialisés dans ces domaines ;

— d'étudier les projets de réforme administrative touchant aux activités des différents services du ministère et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des réformes adoptées ;

— d'étudier les projets d'organisation du département, des services extérieurs et des organismes qui en dépendent ;

— de préconiser les moyens susceptibles de simplifier les procédures, de rationaliser les imprimés administratifs, d'alléger les circuits et d'améliorer le fonctionnement des services ;

— d'étudier et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour la concrétisation de la déconcentration des services du département ; de cerner les difficultés qui en résultent et de rechercher les solutions à leur apporter ;

— d'assurer la coordination entre les services centraux et les services régionaux du département ;

— de participer à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre du plan informatique du département ;

— de représenter, chaque fois que nécessaire, le ministère des finances auprès des organismes publics spécialisés en informatique.

A cet effet, il est dirigé par un directeur d'administration centrale et comprend :

A. — *La sous-direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique avec deux services :*

- 1) Le service de l'organisation, des méthodes et de l'informatique ;
- 2) Le service de la coordination informatique.

B. — *La sous-direction de la coordination régionale avec deux services :*

- 1) Le service du suivi des attributions déconcentrées ;
- 2) Le service du suivi de la gestion des directions régionales des finances.

C. — *Le service de la documentation et des archives.*

Art. 9. — *La direction de la conjoncture et des analyses économiques et financières :* chargée notamment :

— de suivre et d'analyser la conjoncture économique nationale et internationale et d'étudier toute question à caractère économique et financier ;

— de centraliser, d'analyser et de commenter les données reflétant l'évolution de l'activité économique et sociale ;

— de participer aux travaux relatifs à l'élaboration du plan et des budgets économiques ;

— de participer à l'élaboration des prévisions et des projections concernant les réformes à engager dans les différents secteurs qui relèvent de la compétence du département.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions et deux services.

Art. 10. — *La direction des affaires juridiques,* chargée notamment :

— d'engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l'encontre des auteurs d'infractions à la réglementation des changes et de conclure, le cas échéant, des transactions en la matière ;

— de préparer les décisions rendant exécutoires les états de liquidation émis par les établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes bancaires notamment ;

— d'examiner, en collaboration avec les autres services concernés, les rapports établis par la cour de discipline financière en vue de préparer l'avis du ministre des finances à leur sujet ;

— de représenter le ministère des finances, en matière de contentieux d'annulation, devant le tribunal administratif ;

— d'émettre des états de liquidation pour le recouvrement des créances publiques dont le contentieux de l'Etat est saisi ;

— de poursuivre l'exécution des arrêts de débits rendus par la cour des comptes.

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction des affaires judiciaires avec deux services :*

- 1) Le service des affaires de change ;
- 2) Le service des états de liquidation.

B. — *La sous-direction des relations avec les juridictions administratives et financières avec deux services :*

- 1) Le service des relations avec la cour de discipline financière ;
- 2) Le service du contentieux de l'annulation.

Art. 11. — Il peut être créé des groupes d'étude et de recherche pour l'accomplissement de missions à caractère technique ponctuel, ressortissant aux attributions du ministère des finances, chaque fois que l'importance d'un travail ou d'un projet le nécessite.

Chaque groupe d'étude et de recherche est constitué par un ensemble de cadres du ministère des finances ayant une expérience confirmée placés sous la responsabilité d'un chef de file.

Les groupes d'étude et de recherche sont créés et supprimés par arrêté du ministre des finances qui précise, dans chaque cas, notamment le ou les objectifs à atteindre, les effectifs du groupe, les moyens de service et les délais de réalisation.

CHAPITRE DEUXIEME

ADMINISTRATION CENTRALE

Art. 12. — L'administration centrale du ministère des finances comprend :

- La direction générale du Trésor ;
- La direction générale du budget de fonctionnement ;
- La direction générale du financement ;
- La direction générale des participations ;
- La direction générale des assurances ;
- La direction générale des études et de la législation fiscale ;
- La direction générale du contrôle fiscal ;
- La direction générale des douanes ;
- La direction générale de la comptabilité publique ;
- La trésorerie générale de Tunisie ;
- La direction de la gestion des moyens humains ;
- La direction des affaires financières des équipements et du matériel.

Art. 13. — *La direction générale du Trésor,* chargée notamment :

— de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique économique et financière de l'Etat dans le cadre du plan de développement économique et social, du budget économique et de la loi des finances ;

— de gérer les liquidités du Trésor dans le cadre des équilibres globaux et de rechercher l'amélioration des circuits et des mécanismes comptables concernant les recettes et les dépenses publiques ;

— de suivre l'évolution de la dette nationale extérieure et d'assurer la gestion de la dette publique ;

— de préparer les conventions entre le Trésor Tunisien et les Trésors étrangers et de suivre leur application ;

— de veiller à la mobilisation des ressources intérieurs et extérieurs nécessaires à l'exécution des engagements du Trésor ;

— de traiter les questions se rapportant aux interventions sectorielles et conjoncturelles pour les activités prioritaires ;

— de collaborer avec les directions intéressées à l'étude des effets économiques de la législation fiscale et financière ;

— de participer à la préparation des accords de coopération internationale en matière économique et financière ainsi qu'à leur mise en œuvre ;

— de participer aux réunions de coopération économique et financière ;

— de participer à l'élaboration et à l'application de la législation en matière de fiscalité locale et d'examiner toutes les questions de nature financière intéressant les collectivités publiques locales.

A cet effet, elle comprend :

I. — La direction des études et de la synthèse

Elle est chargée notamment :

— de participer à l'élaboration des projections des agrégats économiques et financiers dans le cadre du plan de développement, du budget économique et du budget général de l'Etat et de veiller à l'application des recommandations tendant à la réalisation des objectifs retenus en matière de finances publiques ;

— de concourir à l'élaboration et à la mise à jour des textes législatifs et réglementaires se rapportant aux finances publiques en vue de les adapter à la situation économique ;

— d'étudier les projets de textes législatifs et réglementaires et les projets de conventions entre le Trésor Tunisien et les Trésors étrangers ;

— de centraliser les dispositions à insérer au projet de la loi de finances et d'assurer sa mise en forme définitive ;

— d'élaborer le rapport de synthèse concernant l'exécution de la loi de finances et des opérations du Trésor ainsi que les clignotants et statistiques des finances publiques destinés aux organismes nationaux et internationaux ;

— de suivre les écritures du Trésor et de veiller à l'amélioration des procédures comptables et du circuit de recouvrement des créances et d'exécution des engagements du Trésor et de concourir, avec les directions concernées, à l'étude des mesures nécessaires ;

— d'étudier les propositions émanant des organes spécialisés tendant à l'amélioration de la gestion des finances publiques ;

— de concourir, avec les services et organismes concernés, à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme d'informatisation des finances publiques.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction des études avec deux services :

- 1) Le service de la législation et de la réglementation ;
- 2) Le service des circuits et des procédures.

B. — La sous-direction de la synthèse avec deux services :

- 1) Le service des équilibres et des projections ;
- 2) Le service des statistiques et des publications.

II. — La direction de la gestion des ressources

Elle est chargée notamment :

— de suivre et d'analyser la réalisation des ressources publiques en fonction de la conjoncture économique nationale et internationale et de proposer les mesures correctives adéquates ;

— de suivre les mouvements des fonds du Trésor et d'assurer la gestion de leurs liquidités ;

— d'autoriser les avances de trésorerie ;

— d'examiner les demandes de constatation des recettes au profit du budget, des fonds spéciaux du Trésor et des fonds de concours ;

— de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de prix et de commerce extérieur et intérieur.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction de la gestion des ressources budgétaires avec deux services :

- 1) Le service de la gestion des ressources fiscales ;
- 2) Le service de la gestion des ressources non fiscales.

B. — La sous-direction de la gestion des ressources du Trésor avec deux services :

- 1) Le service de la gestion des liquidités des fonds du Trésor ;
- 2) Le service de la gestion des avances de trésorerie.

III. — La direction des interventions

Elle est chargée notamment :

— d'approuver les prévisions des dépenses et des recettes des fonds spéciaux du Trésor et des fonds de concours ;

— de concourir à l'étude des mécanismes d'intervention de l'Etat en matière économique et financière notamment dans le cadre des fonds spéciaux ;

— de traiter les demandes d'exonérations conjoncturelles pour l'importation ou la commercialisation de certains produits ;

— d'instruire les affaires relatives à l'octroi de l'aide financière de l'Etat dispensée aux activités économiques prioritaires.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction des interventions sectorielles avec deux services :

- 1) Le service des fonds spéciaux du Trésor ;
- 2) Le service des fonds de concours.

B. — La sous-direction des interventions conjoncturelles avec : Le service des interventions conjoncturelles.

IV. — La direction de la dette publique et des accords de coopération financiers

Elle est chargée notamment :

— de participer aux négociations des accords et conventions en matière de coopération économique et financière ;

— de participer à la programmation, au suivi et à l'utilisation des ressources extérieures conformément aux accords et conventions ;

— de suivre la dette extérieure nationale ;

— de procéder à l'administration, à l'étude et à la projection de la dette publique ;

— de déterminer les emprunts intérieurs en fonction de besoins du Trésor ;

— de viser et de suivre les tirages des prêts extérieurs publics non budgétisés ;

— de centraliser et de suivre la dette extérieure des entreprises publiques garantie par l'Etat ;

— d'élaborer les conventions de prêts accordés par le budget de l'Etat et le Trésor public aux entreprises ;

— de suivre le remboursement des prêts du Trésor et des prêts accordés ou rétrocédés aux entreprises.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction des accords de coopération financiers avec deux services :

- 1) Le service des accords bilatéraux ;
- 2) Le service des accords multilatéraux.

B. — La sous-direction des études et de la projection de la dette publique avec deux services :

- 1) Le service des études et des conventions ;
- 2) Le service de la projection et du suivi de la dette garantie.

C. — La sous-direction de la gestion de la dette publique avec deux services :

- 1) Le service des ordres de paiements ;
- 2) Le service des régularisations et du livre de la dette.

V. — La direction des finances locales

Elle est chargée notamment :

— de participer aux études relatives à la fiscalité locale ainsi qu'à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant les collectivités locales ;

— d'examiner et de suivre les budgets et le fonds commun des collectivités locales ;

— de participer à la gestion de la caisse des prêts de soutien des collectivités locales et de suivre l'endettement des collectivités locales ;

— d'examiner le programme d'équipement et les questions relatives à la participation des collectivités locales aux organismes socio-économiques ;

— de procéder à l'ouverture des crédits afférents aux projets locaux et de procéder au contrôle de leur réalisation ;

— de participer à l'élaboration des études et des programmes relatifs au développement régional et local ;

— d'examiner et d'approuver les propositions d'institution et de suppression de régies d'avances et de recettes et de nomination des régisseurs des finances locales ;

— d'analyser, d'exploiter les rapports d'inspection des collectivités locales et de définir les mesures permettant d'améliorer la gestion des finances locales.

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction des ressources des collectivités locales avec deux services :*

1) Le service des ressources locales ;

2) Le service des prêts et subventions.

B. — *La sous-direction des budgets locaux avec deux services :*

1) Le service des budgets et des analyses financières ;

2) Le service des régies.

Art. 14. — *La direction générale du budget de fonctionnement chargée notamment :*

— de centraliser les dépenses du budget général de l'Etat ;

— de présenter le budget général de l'Etat, des budgets annexes et des budgets des établissements publics ;

— d'arrêter les dépenses de fonctionnement des départements ministériels ;

— de surveiller les restitutions des avances de trésorerie ;

— de participer à l'étude et à l'élaboration des textes fixant les statuts et la rémunération des agents publics ;

— de participer à l'étude des textes organisant les départements ministériels et les établissements publics administratifs ;

— de préparer le compte général de l'administration et le projet de loi de règlement du budget ;

— d'élaborer les études et les statistiques relatives au budget général de l'Etat, des budgets annexes et des budgets des établissements publics ;

— de participer, avec les directions générales concernées, à l'élaboration de la loi des finances ;

— d'élaborer les études concernant les techniques de gestion des finances publiques et les méthodes de préparation et d'exécution du budget de l'Etat ;

— de recueillir et de centraliser les informations concernant la gestion et les activités des différents départements ministériels en vue d'une meilleure allocation des crédits budgétaires ;

— d'examiner et de suivre les questions ayant une incidence financière sur le budget de l'Etat ;

— de participer aux travaux d'informatisation des finances publiques ;

— de mettre en œuvre les moyens permettant une gestion rationnelle des crédits budgétaires au niveau central et régional.

A cet effet, elle comprend :

I. — La direction des budgets de fonctionnement des départements de souveraineté

Elle est chargée notamment :

— d'étudier et d'arrêter les projets des budgets de fonctionnement des départements ministériels de souveraineté ;

— d'approuver les budgets des établissements publics administratifs rattachés à ces départements et de veiller à leur exécution ;

— de veiller à l'exécution de ces budgets notamment en ce qui concerne les virements de crédits et les crédits complémentaires ;

— de suivre l'exécution des budgets de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger ;

— d'examiner et d'approuver les propositions d'institution et de suppression des régies d'avances et de recettes auprès de ces départements ministériels et de nomination des régisseurs ;

— d'instruire les affaires relatives aux restitutions les concernant ;

— d'autoriser les avances de trésorerie sur crédits budgétaires à leur profit.

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction des départements de sécurité avec deux services :*

1) Le service du budget de la sécurité intérieure ;

2) Le service du budget de la défense nationale.

B. — *La sous-direction des départements de l'administration générale avec deux services :*

1) Le service des budgets de la Présidence, de la chambre des députés et du Premier ministre ;

2) Le service des budgets de la justice et des affaires étrangères.

II. — La direction des budgets de fonctionnement des départements économiques et financiers

Elle est chargée notamment :

— d'étudier et d'arrêter les projets des budgets de fonctionnement des départements économiques et financiers ;

— d'approuver les budgets des établissements publics administratifs rattachés à ces départements et de veiller à leur exécution ;

— de veiller à l'exécution de ces budgets notamment en ce qui concerne les virements de crédits et les crédits complémentaires ;

— d'examiner et d'approuver les propositions d'institution et de suppression des régies d'avances et de recettes auprès de ces départements ministériels et de nomination des régisseurs ;

— d'instruire les affaires relatives aux restitutions les concernant ;

— d'autoriser les avances de trésorerie sur crédits budgétaires à leur profit.

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction de l'administration économique et financière avec deux services :*

1) Le service des budgets des départements des finances, de l'économie, du plan et des domaines de l'Etat ;

2) Le service des budgets des départements du transport, des communications et du tourisme et de l'artisanat.

B. — *La sous-direction des secteurs de l'agriculture et de l'équipement avec deux services :*

1) Le service du secteur de l'agriculture ;

2) Le service des secteurs de l'équipement et de l'habitat.

III. — La direction des budgets de fonctionnement des secteurs sociaux et culturels

Elle est chargée notamment :

— d'étudier et d'arrêter les projets des budgets de fonctionnement des départements ministériels sociaux et culturels ;

— d'approuver les budgets des établissements publics administratifs rattachés à ces départements et de veiller à leur exécution ;

— de veiller à l'exécution de ces budgets notamment en ce qui concerne les virements de crédits et les crédits complémentaires ;

— d'examiner et d'approuver les propositions d'institution et de suppression des régies d'avances et de recettes auprès de ces départements ministériels et de nomination des régisseurs ;

— d'instruire les affaires relatives aux restitutions les concernant ;

— d'autoriser les avances de trésorerie sur crédits budgétaires à leur profit.

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction des secteurs de l'enseignement avec deux services :*

- 1) Le service du secteur de l'éducation ;
- 2) Le service du secteur des sciences.

B. — *La sous-direction des secteurs de la santé et des affaires sociales avec deux services :*

- 1) Le service du secteur de la santé publique ;
- 2) Le service du secteur des affaires sociales.

C. — *La sous-direction des secteurs culturels et de jeunesse avec deux services :*

- 1) Le service du secteur des affaires culturelles ;
- 2) Le service du secteur de la jeunesse et de l'enfance.

IV. — La direction des rémunérations publiques

Elle est chargée notamment :

— de participer avec les administrations intéressées à l'étude des problèmes de la fonction publique ;

— d'étudier, sous l'aspect financier, les questions relatives à l'organisation des départements et des établissements publics administratifs ;

— d'étudier les questions relatives aux problèmes du personnel sous l'aspect financier et d'examiner, à ce titre, l'incidence financière des projets des statuts ;

— d'instruire les demandes de création, de suppression et de transformation d'emplois ;

— d'examiner les affaires de principe relatives au régime de retraite, de prévoyance et de sécurité sociale.

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction des statuts, des rémunérations et de la couverture sociale avec trois services :*

- 1) Le service des traitements, salaires et indemnités ;
- 2) Le service des statuts ;
- 3) Le service de la couverture sociale.

B. — *La sous-direction de l'organisation des structures administratives avec deux services :*

- 1) Le service de l'organisation des structures administratives ;
- 2) Le service du suivi de l'effectif des administrations.

V. — La direction de la synthèse et de la rationalisation des choix budgétaires

Elle est chargée notamment :

— d'examiner et de faire la synthèse des travaux budgétaires en relation avec le budget économique ;

— de suivre, avec les autres administrations, la conjoncture des finances publiques ; d'élaborer les statistiques budgétaires et de participer aux travaux d'élaboration des projections des dépenses publiques dans le cadre des plans de développement ;

— d'élaborer, en collaboration avec les directions concernées, les projets des lois de finances ;

— de réunir la documentation et les études relatives au budget ;

— de veiller à la préparation et à l'édition des fascicules budgétaires et des documents relatifs à la loi de finances ;

— de réaliser des études sur le coût des services publics en rapport avec la préparation du budget de l'Etat ;

— de proposer toute mesure ayant trait à la rationalisation et à la maîtrise des dépenses publiques ;

— de proposer, de concert avec les départements concernés, toute procédure de réforme en matière d'élaboration, d'exécution et de suivi des crédits budgétaires ;

— de réaliser les études ayant trait à la législation, la nomenclature et la classification budgétaire.

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction des travaux de synthèse du budget avec deux services :*

- 1) Le service des travaux de synthèse du budget ;
- 2) Le service de l'édition des fascicules et documents budgétaires.

B. — *La sous-direction des statistiques et des projections budgétaires avec deux services :*

- 1) Le service des statistiques ;
- 2) Le service des projections budgétaires.

C. — *La sous-direction de la rationalisation des choix budgétaires avec deux services :*

- 1) Le service de la rationalisation et de la maîtrise des dépenses publiques ;
- 2) Le service des études relatives à la législation, à la nomenclature et à la classification budgétaires.

VI. — La direction du règlement du budget

Elle est chargée notamment :

— d'assurer le contrôle des comptes particuliers produits par les ordonnateurs en fin de gestion ainsi que des comptes de gestion du payeur général et des agents comptables des budgets annexes et de les soumettre au contrôle de la cour des comptes accompagnés des rapports de fin de gestion établis par les ordonnateurs ;

— de préparer le compte général de l'administration des finances ;

— d'élaborer les projets de lois de règlement du budget général de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics, des fonds spéciaux du trésor ainsi que des fonds de concours.

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction du compte général de l'administration des finances et des lois de règlement du budget avec deux services :*

- 1) Le service du contrôle des comptes particuliers des ordonnateurs ;
- 2) Le service du contrôle des comptes particuliers des comptables.

B. — *La sous-direction des opérations de règlement du budget avec deux services :*

- 1) Le service des opérations de règlement des budgets des départements ministériels ;
- 2) Le service des opérations de règlement des budgets des établissements publics administratifs.

Art. 15. — La direction générale du financement, chargée notamment :

— de participer à l'élaboration et à l'exécution de la politique monétaire et de financement des secteurs de l'économie ; d'élaborer, dans ce cadre, toutes études et tous textes à caractère économique, monétaire et financier ;

— de traiter de toutes les questions d'ordre juridique, technique et économique relatives aux opérations des institutions financières ;

— d'instruire les affaires relatives aux finances extérieures et de traiter les questions intéressant la réglementation des changes et du commerce extérieur ainsi que les organismes internationaux et régionaux à caractère monétaire ;

— d'étudier toutes questions se rapportant au statut de l'investissement et à la promotion des projets productifs et d'examiner, dans ce cadre, toutes demandes tendant à l'octroi de l'aide fiscale et financière de l'Etat.

A cet effet, elle comprend :

I. — La direction du crédit

Elle est chargée notamment :

— de concevoir et de suivre les mesures et instruments de politique monétaire et de crédit, d'élaborer, dans ce cadre, toutes études et tous textes à caractère économique, monétaire et financier et de conduire les relations avec la banque centrale de Tunisie, le conseil national du crédit, les associations professionnelles des banques et des agents de

change ainsi que les institutions d'enseignement et de formation professionnelle dans le domaine bancaire ;

— de suivre les opérations relatives à la liquidité monétaire et à la distribution du crédit, d'analyser l'évolution des agrégats monétaires et de veiller à leur adéquation aux agrégats économiques et financiers ;

— de traiter les questions ayant trait au financement de l'économie en général et plus particulièrement des secteurs de l'exportation, de la petite et moyenne entreprise agricole, industrielle et artisanale ainsi que du secteur de l'habitat ; de participer, dans ce cadre, à la mobilisation et à la programmation des ressources spéciales affectées aux établissements financiers et d'élaborer les conventions afférentes à la gestion de ces ressources et d'en assurer le suivi ;

— de suivre et d'analyser l'activité et la situation financière des banques et des autres établissements financiers, d'examiner leurs ressources et leurs emplois et d'en déterminer l'équilibre ;

— d'étudier et de gérer les affaires relatives à l'octroi de l'aide financière de l'Etat notamment sous forme de lettre d'agrément warrantage et de bonification des taux d'intérêt.

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction des études et de la réglementation avec deux services :*

- 1) Le service de la réglementation et de la documentation ;
- 2) Le service de la politique monétaire et de la prévision.

B. — *La sous-direction des financements sectoriels avec trois services :*

- 1) Le service du financement de l'agriculture ;
- 2) Le service du financement de l'industrie et de l'artisanat ;
- 3) Le service du financement de l'habitat et des activités de services.

II — La direction de l'épargne et du marché financier

Elle est chargée notamment :

— d'analyser l'évolution du marché financier et de proposer toutes mesures tendant au développement de ce marché et à l'encouragement de l'épargne; de programmer et d'autoriser les émissions des emprunts obligataires;

— d'élaborer les textes ayant trait à la profession bancaire et aux organismes financiers non résidents;

— d'élaborer les projections des équilibres monétaires et financiers dans le cadre des plans de développement et du budget économique;

— d'assurer la tutelle des établissements bancaires et financiers et de la bourse des valeurs mobilières.

A cet effet, elle comprend :

A — *la sous-direction des banques et des établissements financiers avec deux services :*

- 1 — le service des banques
- 2 — le service des établissements financiers

B — *la sous-direction du marché boursier avec deux services :*

- 1 — le service de l'épargne
- 2 — le service des valeurs mobilières

III — La direction des changes et du commerce extérieur

Elle est chargée notamment :

— d'élaborer les textes en matière de change et de commerce extérieur, de suivre l'évolution de la balance de paiement et de participer à l'élaboration du budget en devises du pays;

— de participer à la préparation et à la conclusion des accords et conventions à caractère monétaire, financier et commercial avec l'étranger;

— de traiter les dossiers des relations de la Tunisie avec les organismes tant internationaux que régionaux à caractère monétaire;

— de suivre et d'analyser l'activité et les décisions de ces organismes et de participer à l'élaboration de la position tunisienne dans ce domaine;

— d'étudier et de gérer les affaires relatives à l'aide financière de l'Etat sous forme de garantie de paiement du trésor et de couverture du risque de change.

A cet effet, elle comprend :

A — *la sous-direction de la réglementation des changes avec deux services :*

- 1 — le service de la réglementation
- 2 — le service du suivi

B — *la sous-direction des conventions internationales avec deux services :*

- 1 — le service des conventions de garantie des investissements
- 2 — le service des accords de paiements

IV — La direction du statut de l'investissement

Elle est chargée notamment :

— de traiter toutes questions se rapportant au statut de l'investissement; d'élaborer, dans ce cadre, toutes études et statistiques et de préparer tous textes législatifs et réglementaires en la matière;

— de mettre en œuvre, en relation avec les directions générales concernées, les mesures arrêtées en matière d'encouragement des projets d'investissement, notamment dans le cadre des commissions et agences de promotion des investissements.

A cet effet, elle comprend :

A — *la sous-direction des études et de la législation avec deux services :*

- 1 — le service des études et des statistiques
- 2 — le service de la législation et de la réglementation

B — *la sous-direction des encouragements aux investissements avec trois services :*

- 1 — le service des investissements agricoles et de pêche
- 2 — le service des investissements industriels et de l'artisanat
- 3 — le service des investissements touristiques et immobiliers;

Art. 16. — La direction générale des participations, chargée notamment :

— d'assurer la gestion du portefeuille de l'Etat et de mettre en œuvre la politique des pouvoirs publics en matière de restructuration des entreprises publiques et de réaménagement des participations de l'Etat;

— d'examiner, conjointement avec les départements ministériels intéressés, les budgets prévisionnels et les contrats-programmes des établissements publics à caractère industriel et commercial, des offices, des sociétés nationales et des sociétés dans lesquelles l'Etat détient une participation en capital et d'en suivre l'exécution;

— de traiter et de suivre toutes questions se rapportant à la gestion et au contrôle des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation en capital;

— de traiter et de suivre toutes questions ayant trait à la normalisation de la réglementation comptable et à la révision des comptes des entreprises dans lesquelles l'Etat détient directement une participation en capital;

— d'animer et de suivre les cadres chargés d'assurer la fonction de mandataire spécial ou de contrôle financier.

A cet effet, elle comprend :

I — La direction du portefeuille de l'Etat et de la restructuration

Elle est chargée notamment :

— de gérer et d'évaluer le portefeuille de l'Etat,

— de participer à l'élaboration des dossiers d'assainissement et de suivre leur exécution;

— de participer à l'élaboration des schémas de restructuration et de suivre leur application;

— d'examiner conjointement avec les départements concernés les lois autorisant les souscriptions de l'Etat au capital des entreprises et de déterminer avec les services concernés les apports de l'Etat aux organismes publics;

— d'assurer le secrétariat de la commission d'audit des entreprises publiques, d'examiner, dans ce cadre, les rapports de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises dans lesquelles l'Etat détient une participation au capital et de veiller à la mise en œuvre des recommandations retenues.

A cet effet, elle comprend :

A — la sous-direction du portefeuille de l'Etat avec deux services :

1 — le service de la gestion du portefeuille de l'Etat

2 — le service de l'évaluation du portefeuille de l'Etat

B — la sous-direction la restructuration avec deux services :

1 — le service de l'assainissement

2 — le service de la restructuration

C — la sous-direction de l'audit avec deux services :

1 — le service de l'audit des sociétés anonymes

2 — le service de l'audit des établissements publics à caractère industriel et commercial

II — La direction de la réglementation et des études

Elle est chargée notamment :

— de traiter toutes questions se rapportant à la comptabilité des entreprises;

— de suivre le fonctionnement des organismes professionnels de comptabilité;

— d'étudier toutes questions se rapportant à l'organisation et au fonctionnement des entreprises publiques ainsi qu'à la rémunération de leur personnel;

— de veiller à l'application de la réglementation des marchés par les entreprises publiques dépendant du ministère des finances et de représenter celui-ci auprès de la commission supérieure des marchés;

— d'élaborer des statistiques et de tenir à jour une banque de données sur les entreprises publiques.

A cet effet, elle comprend :

A — la sous-direction des affaires comptables avec deux services :

1 — le service de la réglementation comptable

2 — le service des relations avec les organismes professionnels.

B — la sous-direction des études et de la réglementation avec deux services :

1 — le service des études et des statistiques

2 — le service de la réglementation

III — La direction du suivi du contrôle financier des entreprises publiques

Elle est chargée notamment :

— d'animer et de suivre les cadres chargés d'assurer des fonctions de mandataire spécial ou de contrôle financier;

— de centraliser et d'exploiter les procès-verbaux des conseils d'administration des entreprises publiques ainsi que les rapports établis par les contrôleurs financiers;

— d'examiner les budgets prévisionnels et les contrats programmes des entreprises publiques dans lesquelles l'Etat détient une participation directe au capital et d'en suivre l'exécution.

A cet effet, elle est composée de cadres chargés d'exercer la fonction de mandataire spécial ou de contrôle financier auprès des entreprises publiques.

Art. 17. — La direction générale des assurances, est chargée notamment :

— de traiter toutes les questions d'ordre juridique, technique et économique ayant trait aux opérations, aux entreprises, aux contrats et aux régimes spéciaux d'assurance ainsi que les questions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle;

— d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance, de réassurance et des intermédiaires en assurance.

A cet effet, elle comprend :

I — La direction des études et de la législation

Elle est chargée notamment :

— d'entreprendre toutes études générales ou particulières concernant les opérations et les entreprises d'assurance et de réassurance;

— de préparer les textes législatifs et réglementaires régissant ce domaine;

— du suivi de la coopération internationale concernant l'assurance et la réassurance et de traiter les affaires extérieures dans ce domaine;

A cet effet, elle comprend :

A — la sous-direction des études avec deux services :

1 — le service des études

2 — le service des statistiques

B — la sous-direction de la législation et de la réglementation avec deux services :

1 — le service de la législation et de la réglementation

2 — le service des régimes spéciaux d'assurance

II — La direction de l'exploitation

Elle est chargée notamment :

— d'instruire les dossiers d'agrément des sociétés d'assurance, de réassurance et des agents spéciaux et généraux d'assurance;

— d'élaborer les statistiques portant sur le marché de l'assurance et de la réassurance; de suivre et d'analyser l'activité et la situation des organismes relevant de ce secteur;

— de traiter les questions relatives aux opérations financières des entreprises d'assurance, notamment celles ayant trait aux assurances sur la vie et de capitalisation, aux placements, aux investissements et à la fiscalité des opérations et des entreprises d'assurance.

A cet effet, elle comprend :

A — la sous-direction des agréments avec deux services :

1 — le service de l'agrément des sociétés d'assurance et de réassurance

2 — le service de l'agrément des agents spéciaux et généraux d'assurance.

B — la sous-direction des opérations financières avec deux services :

1 — le service des placements et des opérations de capitalisation

2 — le service des investissements et de la fiscalité des opérations des entreprises d'assurance

III — La direction du contrôle des assurances

Elle est chargée d'entreprendre toutes les opérations de contrôle et de vérifications approfondies dans les entreprises du secteur.

A cet effet elle comprend :

— trois contrôleurs de 1^{ère} classe ayant rang et avantages de sous-directeurs d'administration centrale

— six contrôleurs de 2^{ème} classe ayant rang et avantages de chefs de service d'administration centrale.

Art. 18. — La direction générale des études et de la législation fiscale,

— chargée notamment :

— d'entreprendre des études en vue de réformer la fiscalité conformément aux objectifs fixés par les plans de développement économique et social;

— d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère fiscal et de prévoir leurs modalités d'application;

— de procéder à toutes études relatives à la fiscalité locale et aux taxes para-fiscales et d'élaborer les textes législatifs et réglementaires en la matière;

— de participer à l'élaboration des conventions internationales dans le domaine des impôts et taxes;

— de codifier la législation fiscale en vigueur;

— de procéder à l'étude et à l'élaboration de la législation en matière d'avantages fiscaux;

— d'interpréter les textes législatifs et réglementaires fiscaux en vigueur et d'élaborer ainsi la doctrine administrative;

— d'élaborer la documentation fiscale et d'assurer la publication du bulletin officiel des impôts;

— de participer à l'élaboration du programme d'informatisation de l'administration fiscale et de centraliser et d'exploiter les statistiques fiscales.

A cet effet, elle comprend :

I — La direction de la législation et de la réglementation en matière d'impôts directs

Elle est chargée notamment :

— de procéder à toutes études en matière d'impôts directs et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires régissant ce domaine;

— de prévoir les modalités d'application de la législation et de la réglementation édictées en la matière et d'assurer l'interprétation de ces textes en vue de fixer la doctrine administrative.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions et deux services.

II — La direction de la législation et de la réglementation en matière d'impôts indirects

Elle est chargée notamment :

— de procéder à toutes études en matière d'impôts indirects et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires régissant ce domaine;

— de prévoir les modalités d'application de la législation et de la réglementation édictées en la matière et d'assurer l'interprétation de ces textes en vue de fixer la doctrine administrative.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions et deux services.

III — La direction de la législation et de la réglementation en matière de droits d'enregistrement et de timbre

Elle est chargée notamment :

— de procéder à toutes études en matière de droits d'enregistrement et de timbres et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires régissant ce domaine;

— de prévoir les modalités d'application de la législation et de la réglementation édictées en la matière et d'assurer l'interprétation de ces textes en vue de fixer la doctrine administrative.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions et deux services.

IV — La direction de la législation et de la réglementation en matière d'avantages fiscaux

Elle est chargée notamment :

— de procéder à toutes études en matière d'avantages fiscaux et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires régissant ce domaine;

— de prévoir les modalités d'application de la législation et de la réglementation édictées en la matière et d'assurer l'interprétation de ces textes en vue de fixer la doctrine administrative.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions et deux services.

V — La direction de la législation et de la réglementation en matière de fiscalité des collectivités publiques locales

Elle est chargée notamment :

— de procéder à toutes études concernant la fiscalité des collectivités publiques locales;

— de préparer, en collaboration avec les différents services administratifs concernés les réformes à entreprendre dans ce domaine et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en la matière;

— de prévoir les modalités d'application de la législation et de la réglementation édictées en la matière.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions et deux services.

VI — La sous-direction des statistiques et de la documentation fiscale

Elle est chargée notamment :

— de centraliser et d'exploiter les statistiques fiscales;

— d'élaborer la documentation fiscale et d'assurer la publication du bulletin officiel des impôts;

A cet effet, elle comprend :

1 — le service des statistiques

2 — le service de la documentation fiscale

Art. 19. — La direction générale du contrôle fiscal, est chargée notamment :

— de l'application des textes législatifs et réglementaires à caractère fiscal et du contrôle et de l'établissement de l'assiette des impôts et taxes perçus pour le compte de l'Etat;

— de l'application des textes législatifs et réglementaires en matière d'avantages fiscaux;

— du contentieux administratif, civil et correctionnel naissant de l'application de la législation et de la réglementation fiscales;

— d'assurer, en collaboration avec les services concernés, la préparation et la mise en œuvre du plan informatique en matière d'impôts et taxes, d'exploiter les équipements installés et les applications développées et de veiller à leur sécurité et à leur maintenance;

— de l'inspection des services du contrôle fiscal et des enquêtes administratives les concernant.

A cet effet, elle comprend :

I — La direction de la coordination et du suivi

Elle est chargée notamment :

— d'assurer l'exécution de la législation fiscale et particulièrement le contrôle de l'assiette des impôts et taxes;

— d'assurer l'encadrement des services extérieurs des impôts, de coordonner leurs travaux et d'en assurer le suivi;

— de centraliser les informations utiles au contrôle de l'assiette des impôts et taxes; de diffuser ces informations ainsi que la documentation fiscale auprès des services extérieurs des impôts;

— d'étudier et de mettre au point les techniques de contrôle et de veiller à leur application;

— d'étudier les dossiers soumis à l'approbation des organismes chargés d'agréer les projets d'investissements et de représenter l'administration fiscale aux conseils d'administration de ces organismes;

— d'assurer le suivi des avantages fiscaux relatifs aux investissements;

— de veiller à l'instruction des demandes en restitution et d'en établir les bordereaux.

A cet effet, elle comprend :

A — la sous-direction de la programmation et des recouvrements avec deux services :

1 — le service de la programmation

2 — le service des recoupements

B — la sous-direction du contrôle des impôts directs avec deux services :

- 1 — le service du contrôle des impôts directs
- 2 — le service des monographies sectorielles

C — la sous-direction du contrôle des impôts indirects avec deux services :

- 1 — le service du contrôle de la T.V.A.
- 2 — le service du contrôle des taxes et impôts divers

D — la sous-direction des avantages fiscaux avec deux services :

- 1 — le service des avantages fiscaux relatifs aux investissements industriels
- 2 — le service des avantages fiscaux relatifs aux investissements autres qu'industriels

II — La direction du contentieux fiscal

Elle est chargée notamment :

- d'étudier les projets de taxation d'office;
- d'établir les arrêtés de taxation d'office;
- d'engager la procédure contentieuse et d'en suivre le déroulement devant les juridictions compétentes;
- de rédiger les mémoires et de représenter l'administration devant les juridictions compétentes;
- d'étudier les recours gracieux.

A cet effet, elle comprend :

A — la sous-direction des taxations, des recours gracieux et du contentieux correctionnel avec deux services :

- 1 — le service du suivi des taxations et recours gracieux
- 2 — le service du contentieux correctionnel

B — la sous-direction du contentieux administratif et civil avec la cellule des commissaires du gouvernement et deux services :

- 1 — la cellule est composée de quatre commissaires du gouvernement ayant rang et avantages de chefs de services d'administration centrale;
- 2 — le service du contentieux administratif;
- 3 — le service du contentieux civil.

III. — la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent

Elle est chargée notamment :

- du contrôle fiscal approfondi à l'échelle nationale des dossiers complexes;
- des vérifications au second degré des dossiers du contrôle des impôts;
- de mener les enquêtes et les études sectorielles en collaboration avec les services centraux, ainsi que les enquêtes nécessaires à ces services pour l'établissement des monographies sectorielles;

La mission est dirigée par un directeur d'administration centrale et est composée de dix (10) vérificateurs de première classe ayant rang et avantages de sous-directeurs d'administration centrale et de quarante (40) vérificateurs de deuxième classe ayant rang et avantages de chefs de service d'administration centrale.

Les vérificateurs de première classe ont pour tâche d'orienter, d'animer et de contrôler l'action des vérificateurs de deuxième classe placés sous leur autorité.

En outre ils peuvent être chargés, à titre personnel, de missions particulières de vérification de travaux ou d'enquêtes présentant des difficultés particulières.

IV — L'inspection des services fiscaux

Elle est constituée de cadres, placés sous l'autorité directe du directeur général du contrôle fiscal, chargés de procéder à toute

mission de contrôle, de vérification et d'inspection concernant le fonctionnement des services fiscaux et le personnel qui y exerce.

L'inspection est dirigée par un directeur d'administration centrale et est composée de quatre inspecteurs de 1^o classe ayant rang et avantages de sous-directeurs d'administration centrale et de huit inspecteurs de deuxième classe ayant rang et avantages de chefs de service d'administration centrale.

V — La direction des applications informatiques

Elle est chargée notamment :

- de participer à l'élaboration du projet de plan informatique du département et dans ce cadre, d'identifier et d'exprimer les besoins de la direction générale, de participer au choix des options techniques les concernant et de définir leurs priorités de réalisation;

- de préparer la description des procédures existantes, de rechercher les solutions logiques aux défaillances et aux difficultés, d'élaborer les cahiers de charges administratifs des applications à développer;

- de valider et de réceptionner les applications développées et de veiller à leur mise en place avec les équipements appropriés.

- d'assurer le suivi des travaux d'exploitation dans les sites informatisés en veillant à la fiabilité et à la mise à jour des fichiers ainsi qu'à la sécurité des équipements et des applications développées;

- d'assurer les travaux de programmation ponctuels non prévus dans les cahiers des charges;

- de l'élaboration des statistiques fiscales

A cet effet, elle comprend une sous-direction et un service.

VI — La sous-direction des services communs

Elle est chargée notamment :

- de procurer, préparer et gérer, en collaboration avec les services administratifs centraux du département, les moyens nécessaires au fonctionnement de l'ensemble des services du contrôle fiscal, en ce qui concerne le matériel, les bâtiments et le personnel ainsi que l'organisation des stages de formation et de recyclage du personnel chargé du contrôle fiscal;

- d'orienter et de renseigner le public.

A cet effet, elle comprend :

- 1 — le service de l'accueil et de l'information
- 2 — le service de l'organisation du personnel et de la formation
- 3 — le service de l'organisation du matériel

Art. 20. — La direction générale des douanes, est chargée notamment :

- d'élaborer les projets de textes à caractère douanier et d'assurer l'exécution de la législation et de la réglementation dans ce domaine;

- d'assurer la perception des droits de douane et des droits et taxes perçus à l'importation et d'élaborer les prévisions des recettes budgétaires;

- d'assurer, en collaboration avec les services concernés, la préparation et la mise en œuvre du plan informatique en matière douanière, d'exploiter les équipements installés et les applications développées et de veiller à leur sécurité et à leur maintenance;

- de veiller à l'application de la réglementation du commerce extérieur et des changes;

- de collaborer avec l'institut national des statistiques à l'élaboration des statistiques douanières;

- de représenter le ministère des finances aux instances internationales à caractère douanier (G.A.T.T. CEE, ONU et...) et de participer avec les départements concernés aux négociations commerciales à caractère tarifaire;

- de contrôler l'exactitude des éléments qui constituent l'assiette de perception des droits et taxes perçus à l'importation et à l'exportation;

— de veiller au respect des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur l'ensemble du territoire douanier tel que défini à l'article 1 du code des douanes;

— de mettre en œuvre les mesures relatives à la constatation et à la répression des infractions aux lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;

— de procéder aux enquêtes en matière douanière et de change;

— d'engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l'encontre des auteurs d'infractions à la réglementation des changes et de conclure, le cas échéant, des transactions en la matière;

— d'assurer l'inspection des services des douanes et de mener les enquêtes administratives les concernant;

— de définir, programmer et planifier les équipements et les logiciels nécessaires au développement de l'action des services des douanes;

— d'assurer la gestion et la maintenance de ces équipements et logiciels;

— de planifier et d'assurer, en collaboration avec les services centraux administratifs du département, le perfectionnement des agents de douanes de tous grades.

A cet effet, elle comprend :

I — Les contrôleurs généraux des services douaniers

La création de l'emploi de contrôleur général des services douaniers et la définition des attributions des contrôleurs généraux sont fixées par décret.

II — La direction de coordination des brigades douanières

Cette direction, placée directement auprès du directeur général des douanes et composée de cadres supérieurs du corps actif des douanes, est chargée notamment :

— d'assurer le directeur général des douanes dans l'étude de toutes les questions ayant trait à l'organisation et au fonctionnement des unités composant le corps actif des douanes;

— d'identifier les besoins de fonctionnement des brigades des douanes, de pourvoir à l'approvisionnement de ces brigades en matériels et équipements spécifiques et de veiller à la bonne exploitation et à la maintenance de ces matériels et équipements;

— de préconiser toutes les mesures visant à préserver la discipline et la bonne conduite au sein du corps actif des douanes;

— de coordonner l'activité des diverses brigades (brigades de surveillance et de recherche terrestres et maritimes et brigades spécialisées) et, dans ce cadre :

* de superviser l'élaboration et la mise en œuvre des plans et des programmes de surveillance du rayon douanier et de lutte contre la fraude;

* de diriger le réseau de communication douanier et de veiller à son exploitation rationnelle ainsi qu'à sa maintenance et à son développement.

A cet effet, elle comprend :

A — la sous-direction du système des communications

B — la sous-direction de la coordination des brigades de surveillance et de recherche

C — la sous-direction de la coordination des brigades spécialisées

III — La direction des études, de la législation et du tarif

Elle est chargée notamment :

— d'élaborer les textes législatifs et réglementaires à caractère douanier;

— d'étudier les questions économiques et douanières générales examinées par les organisations internationales et de participer à l'élaboration des traités, conventions et accords bilatéraux et multilatéraux ayant une incidence douanière;

— de fixer avec les services compétents des autres départements ministériels les mesures de protection douanière et de veiller à leur mise en œuvre, notamment en matière de contrôle du commerce extérieur et de change;

— d'assurer la mise en œuvre de toutes décisions et tous textes à caractère législatif ou réglementaire intéressant la douane et de préparer leur exécution;

— d'assurer la mise à jour de la réglementation douanière;

— d'élaborer et mettre à jour le tarif douanier et la nomenclature de dédouanement des marchandises;

— d'élaborer les textes législatifs et réglementaires à caractère tarifaire;

— d'élaborer les prévisions des recettes budgétaires;

— d'instruire les demandes de classement tarifaire et d'élaborer les décisions de classement;

— de présenter tout recours devant le comité supérieur du tarif et de représenter l'administration auprès de la dite instance;

— de procéder à l'étude de toute question de principe relative à l'application de la valeur en douane à l'exception de la détermination du taux d'ajustement;

— d'assurer les relations avec le public en ce qui concerne l'application des lois et règlements à caractère douanier;

— d'étudier et d'élaborer les circulaires et notes nécessaires à la solution des problèmes à caractère spécifique qui se posent aux services extérieurs des douanes;

— d'élaborer les statistiques douanières;

— d'accorder le numéro de code en douane aux importateurs et aux exportateurs;

— d'élaborer la réglementation régissant la profession de commissionnaire en douane et de veiller à son application.

A cet effet, elle comprend :

A — la sous-direction de la législation et des relations extérieures avec deux services :

1 — le service de la législation

2 — le service des échanges commerciaux et des relations extérieures.

B — la sous-direction du tarif et du système «SINDA» avec deux services :

1 — le service du tarif

2 — le service du système «SINDA»

C — la sous-direction de la réglementation avec deux services :

1 — le service de la réglementation générale

2 — le service de la réglementation spéciale

IV — La direction des applications informatiques

Elle est chargée notamment :

— de participer à l'élaboration du projet du plan informatique du département et dans ce cadre, d'identifier et d'exprimer les besoins de la direction générale, de participer au choix des options techniques les concernant et de définir leurs priorités de réalisation.;

— de préparer la description des procédures existantes, de rechercher, en collaboration avec les directions intéressées, les solutions logiques aux défaillances et aux difficultés; d'élaborer les cahiers des charges administratifs des applications à développer;

— de valider et de réceptionner les applications développées et de veiller à leur mise en place avec les équipements appropriés;

— d'assurer le suivi des travaux d'exploitation dans les sites informatisés en veillant à la fiabilité des fichiers ainsi qu'à la sécurité des équipements et des applications développées;

— d'assurer les travaux de programmation ponctuels non prévus dans les cahiers des charges.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions et quatre services.

V — La direction des régimes économiques et spéciaux

Elle est chargée notamment :

— de représenter l'administration auprès des instances nationales et internationales et de participer à l'élaboration des traités, conventions et accords concernant les transports, le tourisme international et la facilitation des échanges;

— de veiller à l'exécution des conventions internationales intéressant la Douane en matière des transports, de tourisme international et de facilitation des échanges;

— d'informer les industriels et commerçant des possibilités offertes par les différents régimes douaniers;

— de veiller à la mise en œuvre des lois et règlements en matière de régimes économiques et spéciaux et des procédures de nature à promouvoir les exportations.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction de la promotion des exportations avec deux services :

- 1) Le service des relations avec les exportateurs;
- 2) Le service du remboursement du droit de douane à l'exportation.

B. — La sous-direction des régimes spéciaux et des avantages fiscaux avec deux services :

- 1) Le service des régimes spéciaux;
- 2) Le service des avantages fiscaux;

C. — La sous-direction des régimes économiques avec deux services :

- 1) Le service des régimes d'entrepôts;
- 2) Le service des régimes de transformation

VI. — La direction de la vérification

Elle est chargée notamment :

— de la vérification approfondie à l'échelle nationale des dossiers complexes;

— de vérifier la bonne application des prérogatives confiées aux services extérieurs des douanes;

— de procéder au contrôle approfondi à l'échelle nationale des éléments techniques et spécifiques de l'assiette et de l'application de la loi tarifaire.

A cet effet, elle est composée de six (6) vérificateurs de première classe ayant rang et avantages de sous-directeurs d'administration centrale et de vingt six (26) vérificateurs de deuxième classe ayant rang et avantages de chefs de service d'administration centrale.

Les vérificateurs de première classe ont pour tâche d'orienter, d'animer et de contrôler l'action des vérificateurs de deuxième classe placés sous leur autorité.

En outre ils peuvent être chargés, à titre personnel, de missions particulières de vérification de travaux ou d'enquête présentant des difficultés particulières.

VII. — La direction des enquêtes douanières

Elle est chargée notamment :

— de procéder, conformément aux dispositions légales, sur l'ensemble du territoire douanier, à des enquêtes et recherches pour la détection, à posteriori, des infractions à la législation et à la réglementation douanière et à tout texte législatif ou réglementaire que l'administration des douanes est chargée d'appliquer;

— d'effectuer toutes sortes d'enquêtes relatives aux opérations douanières et aux autres opérations de la compétence de l'administration;

— d'assurer la coordination des recherches avec les services extérieurs des douanes et de collecter l'information;

— de gérer le fichier de la fraude;

— de participer aux enquêtes internationales;

— d'organiser les relations internationales spécifiques aux enquêtes douanières.

A cet effet, elle comprend :

A. — Le service de la centralisation de l'information et de la documentation.

B. — La sous-direction de recherches avec deux services :

1) Le service de l'investigation;

2) Le service des recherches;

C. — La sous-direction des enquêtes avec deux services :

1) Le service des enquêtes douanières et de contrôle de commerce extérieur;

2) Le service des enquêtes de change et de concours aux autres services.

VIII. — La direction de l'organisation, de la coordination et de l'inspection

Elle est chargée notamment :

— de procéder à toute mission de contrôle, de vérification et d'inspection concernant le fonctionnement des services douaniers et le personnel qui y exerce;

— d'étudier et de proposer les moyens tendant à la simplification des procédures;

— d'assurer la liaison avec les services centraux, chargés de l'organisation, des méthodes et de l'informatique, pour l'application du programme du département en matière de réforme administrative;

— de centraliser et d'exploiter les rapports périodique d'activité ainsi que les rapports d'inspection émanant des différents services chargés de cette mission;

— d'élaborer et de mettre à jour les circulaires et les instructions destinées aux receveurs des douanes concernant la tenue des écritures comptables et le mode de paiement des droits et d'assister le personnel intéressé dans leur mise en application;

— de coordonner l'ensemble des études et des actions menées par la douane pour renforcer son activité et moderniser ses méthodes;

— d'étudier et de proposer les projets de réforme concernant l'organisation des services extérieurs des douanes.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction de l'organisation et de la coordination avec trois services :

1) Le service de l'organisation des services et de la coordination;

2) Le service des procédures;

3) Le service de l'organisation des circuits.

B. — La cellule de l'inspection :

Elle est composée de quatre inspecteurs de 1ère classe, ayant rang et avantages de sous-directeurs d'administration centrale et de huit inspecteurs de 2ème classe, ayant rang et avantages de chefs de service d'administration centrale.

IX. — La direction du contentieux douanier

Elle est chargée notamment :

— de l'étude et du suivi des dossiers du contentieux douanier,

— d'engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l'encontre des auteurs d'infractions à la réglementation des changes et de conclure, le cas échéant, des transactions en la matière;

— de centraliser, analyser, exploiter et diffuser les arrêts de justice en matière de douane;

— de procéder au contrôle approfondi à l'échelle nationale des affaires contentieuses et de proposer les moyens destinés à réaliser l'application harmonieuse et uniforme de la réglementation en matière de contentieux;

— d'élaborer des programmes pour la lutte contre la fraude.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction des poursuites judiciaires et du suivi de l'exécution des jugements avec deux services :

1) Le service des poursuites

2) Le service du suivi de l'exécution des jugements

B. — La sous-direction des arrangements transactionnels et des statistiques du courant de la fraude avec deux services :

- 1) Le service des transactions
- 2) Le service des statistiques du courant de la fraude

X. — La direction de la gestion du personnel, des équipements et du matériel

Elle est chargée notamment :

— de participer à l'organisation, à la formation continue et au perfectionnement des agents des douanes;

— d'assurer le fonctionnement et le soutien logistique ainsi que la fourniture des équipements appropriés;

— de procurer, préparer et gérer, en collaboration avec les services administratifs centraux du département, les moyens nécessaires au fonctionnement de l'ensemble des services des douanes en ce qui concerne le matériel, les bâtiments et le personnel ainsi que l'organisation des stages de formation et de recyclage du personnel chargé du contrôle douanier.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction de la gestion du personnel avec deux services :

- 1) Le service de la gestion du personnel
- 2) Le service de la formation professionnelle et du recyclage.

B. — La sous-direction des équipements et du matériel avec deux services :

- 1) Le service des équipements
- 2) Le service du matériel

XI. — Le service de l'accueil et de l'orientation

Il est chargé notamment :

— de l'accueil et de l'orientation du public;

— de recevoir les doléances des usagers de l'administration et de rechercher avec les services concernés les solutions à leur apporter;

— d'informer le public sur les moyens et procédures mis à leur disposition par l'administration pour répondre aux différents services qu'ils sollicitent;

— d'assurer le suivi des doléances des citoyens;

— de superviser le bureau d'ordre.

Art. 21. — La direction générale de la comptabilité publique est chargée notamment :

— de préparer les projets de textes relatifs à la comptabilité de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif, des collectivités publiques locales et des organismes assimilés et de prendre les mesures nécessaires à leur application;

— d'organiser, d'animer et de surveiller l'accomplissement de la mission de recouvrement des créances publiques;

— de veiller au respect des normes dans l'exécution des tâches confiées aux postes comptables de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif, des collectivités publiques locales et organismes assimilés qui sont soumis à sa tutelle comptable;

— d'organiser et d'effectuer l'inspection de ces postes comptables et d'assurer la suite qu'elle comporte;

— de procéder à la mise en état d'examen des comptes annuels des comptables en vue de leur présentation à la sanction des autorités compétentes;

— d'émettre des états de liquidation pour le recouvrement des créances publiques dont le contentieux de l'Etat est saisi;

— de poursuivre l'exécution des arrêts de débits rendus par la cour des comptes;

— d'assurer, en collaboration avec les services concernés, la préparation et la mise en œuvre du plan informatique en matière de gestion comptable; d'exploiter les équipements installés et les

applications développées et de veiller à leur sécurité et à leur maintenance.

A cet effet, elle comprend :

I. — La direction des études et de la législation

Elle est chargée notamment :

— d'étudier et de préparer la législation et la réglementation relatives aux structures et aux procédures comptables de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics administratifs et des organismes assimilés;

— de préparer et de mettre à jour les circulaires et instructions relatives à ces mêmes matières et d'assister le personnel d'exécution dans leur mise en application;

— d'étudier les modalités de la création, de la transformation ou de la suppression des postes comptables de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics administratifs et des organismes assimilés;

— d'accomplir toutes études concernant la rénovation des structures et procédures relatives à la comptabilité matière;

— de la préparation des textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité matière;

— d'assurer le suivi des gestion en matière confiées à la direction générale de la comptabilité publique (produits monopolisés et timbres).

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction des études de la comptabilité deniers avec deux services :

1) Le service des études de la comptabilité de l'Etat et des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger

2) Le service des études de la comptabilité des collectivités publiques locales, des établissements publics administratifs et organismes assimilés.

B. — La sous-direction de la comptabilité matière avec deux services :

1) Le service des études de la comptabilité matière

2) Le service du suivi des gestions en matières.

II. — La direction des contrôles comptables

Elle est chargée notamment :

— de vérifier les comptes mensuels et les pièces annexes des comptables soumis à l'autorité de la direction générale (y compris les agents comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger);

— de surveiller, vérifier et centraliser la comptabilité des postes comptables chargés de la gestion d'un entrepôt de produits monopolisés;

— de vérifier les comptes périodiques et les pièces annexes fournis par les agents comptables des établissements publics et les comptables gestionnaires des collectivités publiques locales et organismes assimilés;

— de contrôler les opérations hors-budget et de faire procéder à leur régularisation;

— de faire procéder aux écritures de fin de gestion en vue notamment de dégager les excédents disponibles;

— de mettre en état d'examen les comptes soumis aux contrôle juridictionnel;

— d'apurer, administrativement, les comptes non soumis au contrôle juridictionnel;

— d'informer la cour des comptes des arrêtés de l'apurement administratif;

— de certifier la conformité des comptes;

— de centraliser les arrêts provisoires et définitifs et de surveiller l'exécution des injonctions de la cour des comptes;

— de la constitution et de la gestion d'un fonds documentaire intéressant la comptabilité publique et plus spécialement les techniques de gestion comptable.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction du contrôle de la comptabilité de l'Etat avec deux services :

1) Le service de la vérification des comptes de gestion des comptables de l'Etat

2) Le service de la documentation et de la diffusion

B. — La sous-direction du contrôle de la comptabilité des établissements publics administratifs avec deux services :

1) Le service de la vérification de la comptabilité des établissements publics administratifs;

2) Le service des comptes de gestion des établissements publics administratifs

C. — La sous-direction du contrôle de la comptabilité des collectivités publiques locales et des postes diplomatiques à l'étranger avec trois services :

1) Le service de la vérification de la comptabilité des collectivités publiques locales et des organismes assimilés

2) Le service des comptes de gestion des collectivités publiques locales

3) Le service de la vérification de la comptabilité des postes diplomatiques à l'étranger

III. — La direction de la perception

Elle est chargée notamment :

— de surveiller l'activité et le rendement des agents et postes chargés du recouvrement des créances publiques de toutes natures

— de préparer les documents relatifs aux mesures d'assainissement des entreprises publiques;

— de l'exécution des lois et règlements relatifs à l'abandon ou au dégrèvement des créances publiques ainsi qu'aux amnisties fiscales;

— de l'instruction des demandes d'admission en non valeur présentées par les comptables soumis à l'autorité de la direction générale et de la notification aux fonctionnaires intéressés des décisions prises en l'objet;

— de la vérification et du visa pour conformité des chiffres d'admission en non valeur présentés par les comptables dans leur compte annuel de gestion;

— de tenir la comptabilité des constatations et des annulations des créances de l'Etat;

— de faire les rapprochements nécessaires à la certification de chiffres de constatation portés sur les comptes de gestion des comptables;

— de l'étude des recours gracieux opposés par les redevables au recouvrement des créances publiques à leur encontre;

— de la gestion des organismes en liquidation;

— des relations avec le tribunal administratif et le contentieux de l'Etat;

— d'émettre des états de liquidation pour le recouvrement des créances publiques dont le contentieux de l'Etat est saisi;

— de poursuivre l'exécution des arrêts de débits rendus par la cours des comptes;

— de l'exécution des opérations relatives au fonctionnement du groupement de cautionnement mutuel des comptables publics;

— de l'organisation et de la surveillance de l'activité des agents spéciaux d'exécution.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction de la gestion des créances publiques avec deux services :

1) Le service de la constatation des créances de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs;

2) Le service des admissions en non valeur.

B. — La sous-direction des procédures et du recouvrement avec deux services :

1) Le service de l'organisation du recouvrement et des statistiques;

2) Le service des procédures et du contentieux de recouvrement

IV. — L'inspection des services comptables

Elle est chargée notamment :

— de l'inspection administrative et des vérifications (des caisses, sommaires ou approfondies) des postes comptables de l'Etat installés tant sur le territoire national qu'auprès des ambassades et des consulats à l'étranger, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ainsi que des organismes assimilés;

— des enquêtes sur les faits de discipline ainsi que sur les agissements irréguliers ou délictueux commis par le personnel des postes comptables dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice;

— de procéder, en collaboration avec la direction des études et de la législation, au classement, à la création, à la fusion, à la suppression et à la liquidation des postes comptables ainsi qu'aux transferts d'attributions de l'un à l'autre;

— de la réunion et du classement des documents de contrôle à communiquer aux agents vérificateurs à l'occasion de leurs missions;

— de la suite à donner aux rapports établis par les agents vérificateurs et notamment la préparation des arrêts de débits des comptables;

— des relations avec le contentieux de l'Etat, la justice et les services du contentieux des collectivités publiques locales;

— de mettre en œuvre en collaboration avec la direction des études et de la législation les mesures de réforme et de modernisation des procédures.

L'inspection est dirigée par un directeur d'administration centrale et comprend deux services et une cellule de vérificateurs :

1) Le service de l'inspection des recettes des finances et des postes comptables à l'étranger;

2) Le service de l'inspection des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales;

3) La cellule des vérificateurs : elle est composée :

— de quatre (4) vérificateurs de première classe, nommés parmi les vérificateurs de deuxième classe et les agents de la catégorie «A» remplissant les conditions requises pour l'accès à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale;

— et de seize (16) vérificateurs de deuxième classe nommés parmi les agents de catégorie «A» remplissant les conditions requises pour l'accès à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

V. — La direction des applications informatiques

Elle est chargée notamment :

— de participer à l'établissement du projet du plan informatique du département et, dans ce cadre, d'identifier et d'exprimer les besoins de la direction générale, de participer aux choix des options techniques les concernant et de définir leurs priorités de réalisation;

— de préparer la description de procédures existantes, de rechercher les solutions logiques aux défaillances et aux difficultés et d'élaborer les cahiers des charges administratifs des applications à développer;

— de valider et de réceptionner les applications développées et veiller à leur mise en place avec les équipements appropriés;

— d'assurer le suivi des travaux d'exploitation dans les sites informatisés en veillant à la fiabilité et à la mise à jour des fichiers ainsi qu'à la sécurité des équipements et des applications développées;

— d'assurer les travaux de programmation ponctuels non prévus dans les cahiers des charges;

— de la conception et de la confection de statistiques à obtenir par la voie informatique visant notamment l'établissement de tableaux de bord pour la gestion des finances publiques et l'exécution du budget de l'Etat;

— d'assurer les liaisons organiques entre, d'une part, les services de gestion administrative et comptable et, d'autre part, les services techniques chargés du traitement informatique de leurs données.

A cet effet, elle comprend une sous-direction et un service.

VI. — La direction de la gestion du personnel, des équipements et du matériel

Elle est chargée notamment :

— de participer à l'organisation, à la formation continue et au perfectionnement des agents de la comptabilité publique;

— de liquider les indemnités prévues spécialement au profit des agents pourvus d'un emploi comptable ou assimilé;

— d'assurer le fonctionnement et le soutien logistique ainsi que la fourniture des équipements appropriés;

— de procurer, préparer et gérer, en collaboration avec les services administratifs centraux du département, les moyens nécessaires au fonctionnement de l'ensemble des services de la comptabilité publique et en ce qui concerne le matériel, les bâtiments et le personnel ainsi que l'organisation des stages de formation et de recyclage du personnel.

A cet effet, elle comprend :

A la sous-direction de la gestion du personnel avec deux services :

1) Le service de la gestion du personnel;

2) Le service de la formation professionnelle et du recyclage.

B. — La sous-direction des équipements et du matériel avec deux services :

1) Le service des équipements

2) Le service du matériel

VII. — Le service de l'informatique et du bureau d'ordre

Elle est chargée notamment :

— d'orienter et de renseigner les visiteurs qui se présentent pour des besoins de service;

— d'assurer la réception, l'expédition et l'enregistrement des correspondances et d'opérer les classements et les acheminements nécessaires.

Art. 22. — La trésorerie générale de Tunisie. Les attributions de la trésorerie générale de Tunisie sont celles qui ont été définies par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 177 à 184 tel que modifiés par la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985.

Le trésorier général de Tunisie a rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à cet emploi.

La trésorerie générale comprend :

I. — La direction des dépenses publiques

Elle est chargée notamment :

— de veiller à la régularité des dépenses ordonnancées par les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs secondaires imputables sur les fonds spéciaux du trésor, les fonds de concours, les crédits des budgets des établissements publics administratifs gérés par le trésorier général et les crédits des budgets annexes;

— d'assurer l'application des actes des saisies-arrêts, cessions, oppositions et nantissements sur ces dépenses;

— de régler le contentieux du paiement;

— de tenir la comptabilité des engagements et celle des crédits ouverts, engagés, délégués et consommés;

— d'assurer la confection des bordereaux sommaires;

— d'établir les documents destinés à appuyer les comptes de gestion présentés par le trésorier général;

— de contrôler les opérations de trésorier des comptables et de faire procéder à leur régularisation;

— d'exécuter les opérations de règlements en numéraire ou par voie de virement postal ou bancaire.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction de la vérification des dépenses publiques avec quatre services :

1) Le service des dépenses sur les fonds spéciaux du trésor;

2) Le service des dépenses sur les fonds de concours et les établissements publics administratifs;

3) Le service des dépenses des budgets annexes;

4) Le service de la vérification des opérations de trésorerie des comptables.

B. — La sous-direction de la comptabilisation et des virements avec deux services :

1) Le service des virements;

2) Le service de la comptabilisation

II. — La direction des recettes publiques

Elle est chargée notamment :

— de recevoir les dépôts et consignations;

— de procéder au remboursement ou à la restitution des sommes déposées ou consignées;

— de tenir les comptes courants des établissements publics administratifs, les comptes de disponibilité à la trésorerie générale des entreprises publiques et le compte des valeurs reçues en dépôts ou en consignation;

— des cessions consenties par les fonctionnaires et salariés aux banques, à la S.N.I.T., aux coopératives, à certaines compagnies d'assurance, aux sociétés d'entraide mutuelle;

— de la réception des actes d'opposition des comptables, des saisies arrêts, des cessions délégations, des nantissements ainsi que des mains-levées émanant des comptables publics, des juges commissaires aux faillites et des greffiers de justice cantonale;

— de gérer les valeurs de l'Etat;

— de prendre en charge les formules d'obligations, de les transformer en titre et d'en assumer la remise aux souscripteurs;

— de prendre en charge les obligations cautionnées et d'en assurer la remise à la banque centrale de Tunisie pour encaissement aux échéances;

— de centraliser, vérifier et prendre en charge les règlements effectués par les comptables publics pour le compte du trésorier général;

— de prendre en charge le recouvrement des créances autres que celles relatives à l'impôt et au domaine, ainsi que celles du titre II du budget;

— d'assurer la centralisation des recettes budgétaires effectuées par tous les receveurs des finances;

— de retracer les opérations des budgets annexes et de gérer les recouvrements effectués pour le compte des établissements publics gérés par le trésorier général;

— de veiller aux opérations de règlement avec les receveurs;

— de réaliser les opérations nécessaires à l'établissement des tableaux de rapprochement avec les écritures des receveurs;

— de dresser les tableaux annexes du compte de gestion;

— de tenir le compte courant du trésor à la banque centrale de Tunisie, le compte de chèque postaux du trésorier général;

— d'exécuter les règlements des opérations réciproques avec les trésors étrangers;

— de comptabiliser les avances de trésorerie de toute nature et d'assurer le suivi de leur régularisation;

— de tenir les écritures des fonds spéciaux;

— de la confection des journées recettes et dépenses et des documents comptables quotidiens et mensuels;

— de la confection des bordereaux mensuels de comptabilité;

— de la surveillance et régularisation des chèques impayés;

— de la clôture définitive des opérations budgétaires;

— de la confection du compte de gestion et des documents annexes;

— des rapports avec la cour des comptes;

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction des dépôts et consignations avec trois services :*

1) Le service des dépôts et consignations;

— Le service des saisies-arrêts et des oppositions;

3) Le service du portefeuille.

B. — *La sous-direction des recettes avec deux services :*

1) Le service des recouvrements;

2) Le service de la centralisation des écritures des correspondants et des comptables publics;

C. — *La sous-direction de la comptabilité générale avec trois services :*

1) Le service des opérations de trésorerie;

2) Le service des écritures;

3) Le service du comptable de gestion et des relations avec la cour des comptes;

III. — Le corps des vérificateurs

Ce corps est chargé, notamment, de contrôler les régies d'avances assignées sur la caisse du trésorier général et d'entreprendre des vérifications approfondies des services.

Il est composé de :

— deux (2) vérificateurs de première classe ayant rang et avantages de sous-directeurs d'administration centrale;

— huit (8) vérificateurs de deuxième classe ayant rang et avantages de chefs de service d'administration centrale.

IV. — La sous-direction de l'informatique

Elle est chargée notamment :

— de la mécanisation de toutes les opérations des recettes et des dépenses des services de la trésorerie générale;

— de la confection des programmes informatiques concernant la mécanisation des opérations comptables.

A cet effet, elle comprend deux services.

V. — Le service de la caisse

Elle est chargée notamment :

— d'effectuer tous les encaissements;

— d'assurer aux guichets le règlement des dépenses de toutes natures payables en numéraire.

Le corps des vérificateurs, la sous-direction de l'informatique et le service de la caisse sont directement rattachés au trésorier général de Tunisie.

Les directeurs sont assistés chacun par des fondés de pouvoirs et des fondés de pouvoirs adjoints qui ont respectivement la fonction de sous-directeurs et de chefs de service d'administration centrale.

Les deux directeurs ainsi que les fondés de pouvoirs et les fondés de pouvoirs adjoints sont nommés par décret sur proposition du ministre des finances et sur présentation du trésorier général de Tunisie.

Art. 23. — La direction de la gestion des moyens humains est chargée notamment :

— d'élaborer des textes réglementaires concernant l'ensemble du personnel du département;

— de veiller à l'application des statuts et de la réglementation en vigueur concernant le personnel du département et des organismes placés sous sa tutelle;

— d'assurer la gestion, l'administration et la formation interne et externe du personnel du département et de veiller à l'évolution de sa carrière;

— d'établir tous les actes se rapportant aux diverses positions des fonctionnaires;

— de la tenue des dossiers individuels du personnel;

— de concevoir et d'initier une politique sociale en faveur du personnel du département;

— de procéder à l'évaluation du personnel;

— du contrôle et du suivi des congés de maladie.

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction du recrutement et de la formation professionnelle avec trois services :*

1) Le service du recrutement;

2) Le service de la formation professionnelle;

3) Le service des liaisons informatiques.

B. — *La sous-direction du suivi de la carrière et de l'action sociale avec deux services :*

1) Le service du suivi de la carrière;

2) Le service de l'action sociale

C. — *La sous-direction des actes disciplinaires et du contentieux administratif avec deux services :*

1) Le service des actes disciplinaires;

2) Le service du contentieux administratif;

Art. 24. — La direction des affaires financières, des équipements et du matériel.

Elle est chargée notamment :

— de centraliser toutes les opérations nécessaires à l'élaboration du projet des budgets de fonctionnement et d'équipement du département, d'en assurer le suivi et l'exécution et de réaliser tous les travaux nécessaires à la confection de la comptabilité administrative du département;

— de l'étude et du suivi des budgets des organismes sous tutelle du département;

— de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et d'équipement du département ainsi que de l'ordonnancement des crédits relatifs à la dette publique, aux charges communes, aux fonds spéciaux du trésor, aux fonds de concours et aux programmes régionaux de développement;

— de l'acquisition, de l'affectation et de l'entretien des fournitures et des biens d'équipement;

— de la programmation et du suivi de la réalisation des constructions et des travaux de maintenance et d'aménagement des immeubles abritant les différents services du département;

— de tenir l'inventaire des bâtiments et du matériel du département;

— de l'entretien et de la maintenance du matériel roulant;

— du suivi de la gestion du patrimoine affecté au ministère et aux établissements qui en dépendent.

A cet effet, elle comprend :

A. — *La sous-direction financière avec trois services :*

1) Le service de la préparation du budget;

2) Le service de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement;

3) Le service de l'ordonnancement des dépenses d'équipement;

B. — La sous-direction du matériel et des équipements avec trois services :

- 1) Le service de la programmation et des approvisionnements;
- 2) Le service de la comptabilité matière et des affectations;
- 3) Le service de la maintenance du matériel

C. — La sous-direction des bâtiments et du parc roulant avec trois services :

- 1) Le service de la construction;
- 2) Le service de l'entretien et de l'aménagement;
- 3) Le service de l'entretien et du suivi du parc roulant.

Art. 25. — Les services extérieurs du ministère des finances.

L'organisation et les attributions des services extérieurs du ministère des finances sont définies par décret.

Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 81-1135 du 9 septembre 1981, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié, et le décret susvisé n° 84-820 du 2 juillet 1984.

Art. 27. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre des finances du 23 avril 1991 :

Monsieur Abdeljelil Jabeur, directeur à l'institut national de la statistique, est nommé en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre informatique des ministères du plan et du développement régional et des finances, en remplacement de Monsieur Hédi Mamou.

Monsieur Mahmoud Ben Fadhl, est nommé en qualité d'administrateur représentant le ministère du transport au conseil d'administration de la Société tunisienne d'assurances et de réassurances «STAR» en remplacement de Monsieur Mohieddine Bechraoui.

Monsieur Mounir Jaïdane, directeur général au ministère du plan et de développement régional, est nommé en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque nationale agricole «BNA», en remplacement de Monsieur Zine Abidine Mestiri.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 avril 1991 :

Monsieur Brahim Naili est nommé administrateur représentant les entreprises du secteur privé au conseil d'administration du centre technique des matériaux de construction de la céramique et du verre et ce, en remplacement de Monsieur Hamadi Bourouba.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 91-561 du 23 avril 1991 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hmida Ennaifer, maître assistant de l'enseignement supérieur en tant que chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation et des sciences à compter du 1er juillet 1991.

RECTIFICATIF AU JORT N° 24 DES 5 ET 9 AVRIL 1991

Le présent arrêté est rétabli ainsi qu'il suit :

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 23 mars 1991 modifiant l'arrêté du 27 août 1988, relatif à l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Le ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 58-118 du 4 novembre 1958, relative à l'enseignement et notamment son article 23;

Vu le décret n° 63-87 du 1er avril 1963 et le décret n° 64-113 du 15 avril 1964, relatifs à l'examen du baccalauréat;

Vu l'arrêté du 16 avril 1981 relatif à l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du 27 août 1988 modifiant l'arrêté du 16 avril 1981 relatif à l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire;

Arrête :

Article premier. — L'arrêté sus-visé du 27 août 1988 est modifié comme suit :

Article 16. — (nouveau-bis). — Est autorisé à se présenter à la session de contrôle :

— tout candidat qui n'est pas déclaré admis et dont la moyenne générale à l'examen est au moins égale à 8 sur 20;

— tout candidat dont la moyenne générale à l'examen est au moins égale à 7 sur 20 et inférieure à 8 sur 20, à condition que la moyenne générale annuelle soit au moins égale à 10 sur 20 en classe terminale.

Tout candidat à la cession de contrôle doit subir les épreuves écrites dans les deux matières spécifiques de la section à laquelle il appartient.

Article 17. (nouveau-bis). — La moyenne générale à l'examen est calculée, pour la session de contrôle, en tenant compte de la meilleure des deux notes obtenues à chacune des deux sessions, dans chaque matière spécifique et en gardant les notes obtenues dans les autres matières au cours de la session principale.

Est déclaré admis tout candidat ayant subi les épreuves de la session de contrôle et obtenu une moyenne générale à l'examen supérieure ou égale à 10 sur 20.

Toute absence à l'épreuve correspondante à n'importe quelle matière au cours de la session de contrôle implique l'attribution d'un zéro (0) à cette épreuve.

Article 18. — (nouveau-bis). — Peut être déclaré admis, en cas d'accord du jury, après délibérations et étude du livret scolaire, à la session principale ou à la session de contrôle, tout candidat dont la moyenne générale à l'examen est au moins égale à 9 sur 20 et inférieure à 10 sur 20, à condition que :

— la moyenne arithmétique de la moyenne générale à l'examen et la moyenne générale en classe terminale soit au moins égale à 10 sur 20;

— la moyenne arithmétique des notes obtenues à l'examen dans les deux matières spécifiques soit au moins égale à 9 sur 20;

— le candidat n'ait pas la note zéro (0) dans une des matières obligatoires;

— le candidat ait une bonne conduite.

Art. 2. — Les annexes 1 et 2 jointes à l'arrêté du 27 août 1988 sus-visé sont modifiées comme ci-annexé :

Art. 3. — Les articles 16 (nouveau), 17 (nouveau) et 18 (nouveau), de l'arrêté sus-visé du 27 août 1988 sont abrogés.

Tunis, le 23 mars 1991.

Le ministre de l'éducation et des sciences
MOHAMED CHARFI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

ANNEXE 1

Coefficients et durée des épreuves
de l'examen du baccalauréat

A. — Section : Mathématiques sciences. Spécialité «Mathématiques»

	Coefficient	Durée
1) Matières obligatoires		
— Mathématiques (*)	5	4h
— Sciences physiques (*)	5	3h
— Sciences naturelles	2	1h30
— Philosophie	2	3h
2) Matières à option		
1er groupe :		
— 2ème langue vivante étrangère	1	1h30
— français	1	2h
— géographie	1	1h30
2ème groupe :		
— Complément de sciences physiques	1	1h30
— dessin technique	1	2h
— sport	1	—
— informatique	1	2h
— technologie	1	2h
3) Education physique	1	contrôle continu

(*) L'astérisque désigne les matières spécifiques de la section.

Chaque candidat doit nécessairement choisir une matière à option du 1er groupe.

Il peut également choisir une ou plusieurs autres matières à option de l'un des deux groupes.

B. — Section : Mathématiques sciences. Spécialité «Sciences expérimentales»

	Coefficient	Durée
1) Matières obligatoires		
— Sciences physiques (*)	5	3h
— Sciences naturelles (*)	4	3h
— Mathématiques	4	3h
— Philosophie	2	3h
2) Matières à option		
1er groupe :		
— 2ème langue vivante étrangère	1	1h30
— français	1	2h
— géographie	1	1h30

	Coefficient	Durée
2ème groupe :		
— Complément de sciences physiques	1	1h30
— dessin technique	1	2h
— sport	1	—
— informatique	1	2h
— technologie	1	2h
3) Education physique	1	contrôle continu

(*) L'astérisque désigne les matières spécifiques de la section.

Chaque candidat doit nécessairement choisir une matière à option du 1er groupe.

Il peut également choisir une ou plusieurs autres matières à option de l'un des deux groupes.

C. — Section : Mathématiques technique

	Coefficient	Durée
1) Matières obligatoires		
— Mathématiques (*)	5	4h
— Sciences physiques (*)	5	3h
— Construction mécanique	2	4h
— Technique pratique	2	contrôle continu
2) Matières à option		
1er groupe :		
— 2ème langue vivante étrangère	1	1h30
— français	1	2h
— philosophie	1	3h
2ème groupe :		
— Complément de sciences physiques	1	1h30
— informatique	1	2h
3) Education physique	1	contrôle continu

(*) L'astérisque désigne les matières spécifiques de la section.

Chaque candidat doit nécessairement choisir une matière à option du 1er groupe.

Il peut également choisir une ou plusieurs autres matières à option de l'un des deux groupes.

D. — Section : Lettres

	Coefficient	Durée
1) Matières obligatoires		
— littératures et civilisation arabes (*)	4	3h
— philosophie (*)	4	4h
— 2ème langue vivante étrangère	3	2h
— histoire et géographie	3	3h
2) Matières à option		
1er groupe :		
— français	1	2h
— sciences islamiques	1	2h
— initiation aux sciences économiques	1	1h30
— 3ème langue étrangère	1	2h
— sport	1	—
2ème groupe :		
— mathématiques	1	1h30
— sciences naturelles	1	1h30
— chimie	1	1h30
3) Education physique	1	contrôle continu

(*) L'astérisque désigne les matières spécifiques de la section.

Chaque candidat doit nécessairement choisir une matière à option du 1er groupe et une autre du 2ème groupe.

Il peut également choisir une ou plusieurs autres matières à option de l'un des deux groupes.

ANNEXE 2

Consistance des épreuves de l'examen du baccalauréat

I. — Epreuves de mathématiques

1) Matière obligatoire : Sections : «Mathématiques sciences» spécialités : «Mathématiques» et «sciences expérimentales» et «mathématiques technique».

Les épreuves doivent comporter :

- deux exercices (notés 10/20)
- un problème (noté 10/20)

* Consistance des épreuves

a) Pour les deux exercices

— chaque exercice se rapporte à un ou deux chapitres au maximum du programme; chaque exercice porte sur une partie différente de l'autre

— Chacun des deux exercices comporte des questions permettant d'évaluer la capacité du candidat à appliquer et exploiter les connaissances qu'il a acquises.

b) pour le problème

- le problème se rapporte à une ou plusieurs parties du programme
- le problème comporte plusieurs questions permettant d'évaluer la capacité du candidat à :

- appliquer les connaissances acquises
- exploiter ces connaissances
- analyser et synthétiser les connaissances en les exploitant selon des positions différentes

2) Matière à option : Section : «Lettres»

L'épreuve consiste en trois exercices. Chaque exercice est une application directe du cours. Il peut comporter une ou plusieurs questions brèves et liées entre elles.

II. — Epreuve de sciences physiques

1) Sections math-tech. et math-sciences (spéc. math et sc. exp.)

L'épreuve de sciences physiques doit être conçue de telle façon qu'elle permette d'évaluer chez le candidat :

— les capacités de mémorisation, d'assimilation et d'application des connaissances relatives aux programmes de sciences physiques de la 7ème année.

— le degré d'acquisition de l'esprit scientifique et de maîtrise des techniques spécifiques à la discipline.

a) Matière obligatoire

L'épreuve doit comporter :

— un sujet de chimie noté sur 7 points et comportant deux parties portant sur des thèmes différents du programme

— un sujet de physique noté sur 13 points, comportant 2 à 3 parties et portant sur des thèmes différents du programme.

b) Complément de sciences physiques

L'épreuve doit comporter deux parties notées chacune sur 10 points, l'une portant sur le programme de la physique et l'autre sur celui de la chimie

2) Section lettres

Option chimie

L'épreuve doit être conçue de telle façon qu'elle permette d'évaluer les capacités de mémorisation et de réflexion du candidat.

Elle doit comporter deux parties, l'une portant sur la chimie organique notée sur 12 points et l'autre sur la radioactivité notée sur 8 points.

III. — Epreuves de sciences naturelles

1) Section «Mathématiques sciences» (Spécialités «sciences expérimentales»).

L'épreuve comprend 2 parties :

Une 1ère partie où le candidat a le choix entre 2 sujets (notée 7/20)

Une deuxième partie obligatoire pour tous les candidats (notée 13/20).

— Objectifs et supports de l'épreuve

La partie au choix permettra de contrôler l'acquisition des connaissances (compréhension, restitution, formulation, illustration...).

Les textes des sujets au choix pourront comporter des questions, des documents à analyser, un Q.C.M. (questions à choix multiples...), mais resteront assez courts pour permettre un choix rapide du candidat. La partie obligatoire permettra à partir de supports appropriés d'apprécier les aptitudes des candidats à : analyser des documents, interpréter des expériences, concevoir un protocole expérimental ou le critiquer, émettre des hypothèses, exploiter des résultats, les comparer, faire la synthèse de diverses informations.

— Contenu de l'épreuve

Les sujets au choix doivent porter sur des chapitres différents du programme. La partie obligatoire peut porter sur un ou plusieurs chapitres de l'ensemble du programme, même ceux proposés dans la partie au choix : les questions doivent être conçues dans un ordre de difficultés croissantes.

2) Section «Mathématiques sciences» (Spécialité «Mathématiques») et section «Lettres».

L'épreuve comprend un sujet obligatoire qui peut avoir la forme d'exercices ou de tests permettant d'apprécier les aptitudes des candidats à présenter d'une façon organisée leurs connaissances, analyser des documents, exploiter des résultats, et faire la synthèse de diverses informations.

IV. — Epreuve de construction mécanique: sans changement

V. — Epreuve de dessin technique : sans changement

VI. — Epreuve de technologie

Matière à option :

Section : Math. sc. spécialités : «Mathématiques» et «Sciences Expérimentales».

L'épreuve de technologie doit permettre de contrôler :

1) L'aptitude du candidat à :

- résoudre un problème à partir d'un cahier de charges;
- lire et tracer un schéma de fonctionnement;
- faire l'analogie entre les différentes technologies et les exploiter dans la résolution du problème posé.

2) L'esprit d'analyse et de choix de solutions compte-tenu des impératifs technologiques.

VII. — Epreuve d'informatique

Matière à option :

Sections «Mathématiques Sciences» (Spécialités «Mathématiques» et «Sciences Expérimentales») et «Mathématiques Technique».

L'épreuve d'informatique se compose de deux parties :

— la première partie (notée 14/20) permettra de contrôler les aptitudes du candidat à étudier, commenter et élaborer un algorithme ou un programme relatif à la résolution d'un problème.

— La 2ème partie (notée 6/20) consiste en une série de questions à choix multiples (ou d'autres formes comparables) permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat.

VIII. — Epreuve de philosophie : sans changement

IX. — Epreuve de littérature

et civilisation arabes : sans changement

X. — Epreuve de français

Matière à option : (toutes sections)

L'épreuve consiste en l'étude d'un texte littéraire comportant trois types de questions.

a) Compréhension :

Questions permettant d'évaluer les compétences des candidats à :

— dégager des informations et à en rendre compte (activités de repérage, de sélection, de classification, d'analyse et de synthèse);
— reconnaître et analyser des procédés d'écriture et rendre compte de leur finalité

b) Grammaire

Questions permettant d'évaluer les compétences des candidats à :
— reconnaître et analyser des faits grammaticaux figurant dans le texte et en rapport avec le programme de grammaire
— réaliser des applications en rapport avec les leçons de grammaire au programme.

c) Essai

Question permettant d'évaluer les compétences des candidats à exprimer un jugement personnel et à argumenter sur un sujet en relation avec le contenu du texte.

XI. — Epreuve de 2ème langue vivante étrangère :
sans changement

XII. — Epreuve de 3ème langue étrangère :
sans changement

XIII. — Epreuve d'initiation aux sciences économiques :
sans changement

XIV. — Epreuve de sciences islamiques :

Matière à option : Section lettres.

L'épreuve consiste à traiter l'un des deux sujets proposés dont l'un est un commentaire de texte suivi de questions. Le deuxième sujet est une dissertation portant sur l'étude et l'analyse d'une pensée exposée sous la forme d'une problématique.

Les deux sujets portent sur le programme de la classe terminale.

XV. — Epreuve d'histoire et géographique :
sans changement

XVI. — Epreuve de technique pratique :
sans changement

XVII. — Epreuve d'éducation physique :
sans changement

NOMINATIONS

Par arrêté du Premier ministre du 4 avril 1991 :

Les professeurs universitaires dont les noms suivent sont nommés membres du conseil national des prix des produits compensés :

Slaheddine Bouguerra

Mohamed Lahouel

Mondher Gargouri

MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATION

Par décret n° 91-562 du 23 avril 1991 :

Monsieur Abdelaziz Ben Bahri est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

DELEGATIONS DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 25 avril 1991, portant délégation de signature.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-278 du 13 février 1989, portant changement de dénomination du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 91-276 du 20 février 1991 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 91-35 du 2 janvier 1991 chargeant Monsieur Ismail Fékih administrateur conseiller, des fonctions de sous-directeur des affaires administratives au ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975,

Monsieur Ismail Fékih administrateur conseiller chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives est autorisé à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaires.

Art. 2. — Monsieur Ismail Fékih est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 avril 1991

Le ministre de la jeunesse
et de l'enfance
MOHAMED SAAD

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

**Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 25 avril 1991,
portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-278 du 13 février 1989, portant changement de dénomination du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 91-276 du 20 février 1991 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 90-956 du 4 juin 1990 portant nomination de Monsieur Mohsen Boulehya chargé de mission pour occuper les fonctions de secrétaire général du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohsen Boulehya nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de secrétaire général du ministère de la jeunesse et de l'enfance est habilité à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaires.

Art. 2. — Monsieur Mohsen Boulehya est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 avril 1991

*Le ministre de la jeunesse
et de l'enfance*
MOHAMED SAAD

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

EDITIONS DE L'I.O.R.T.

Série recueil des textes juridiques

Troisième numéro

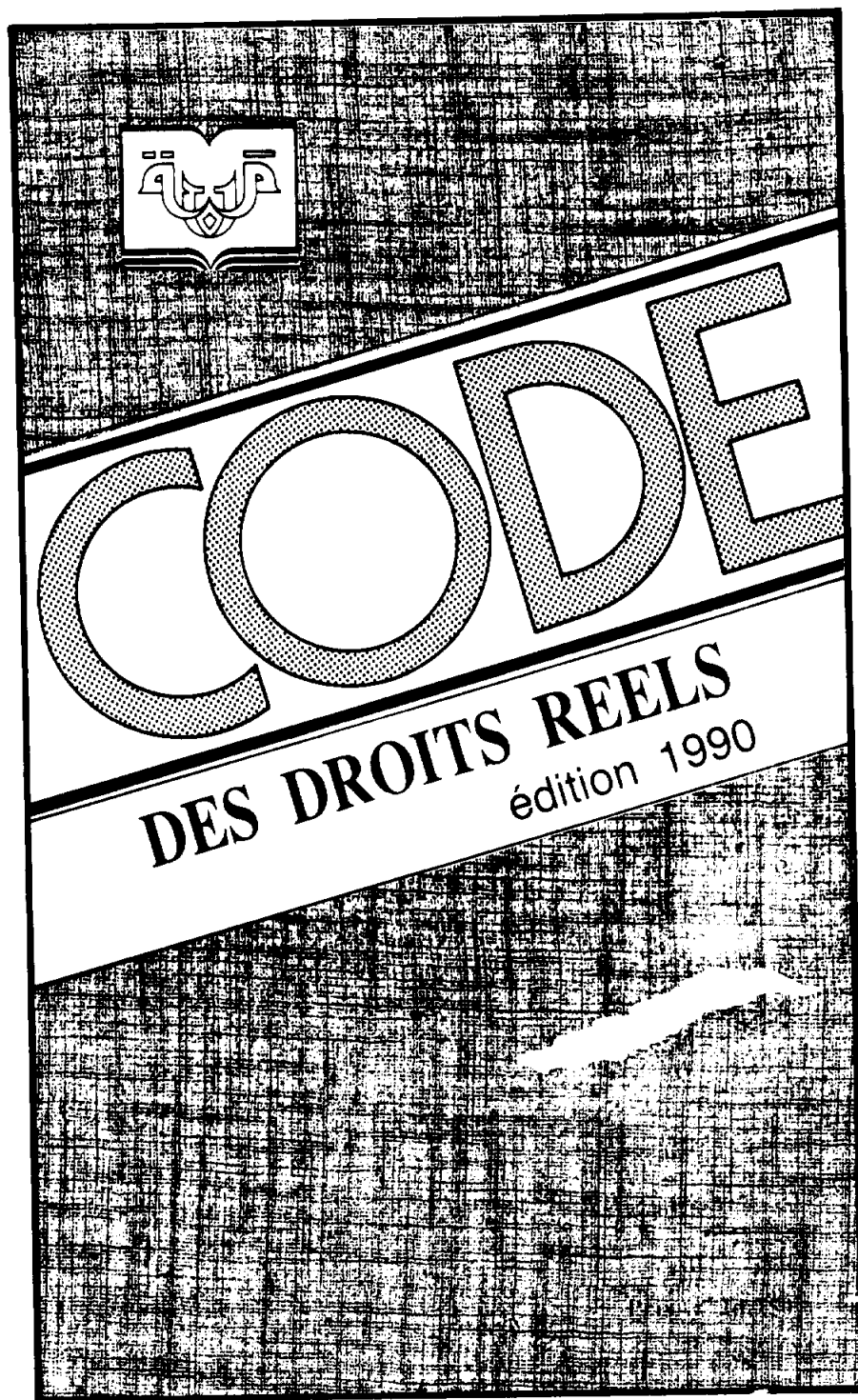
**Recueil des textes
relatifs aux entreprises
publiques**



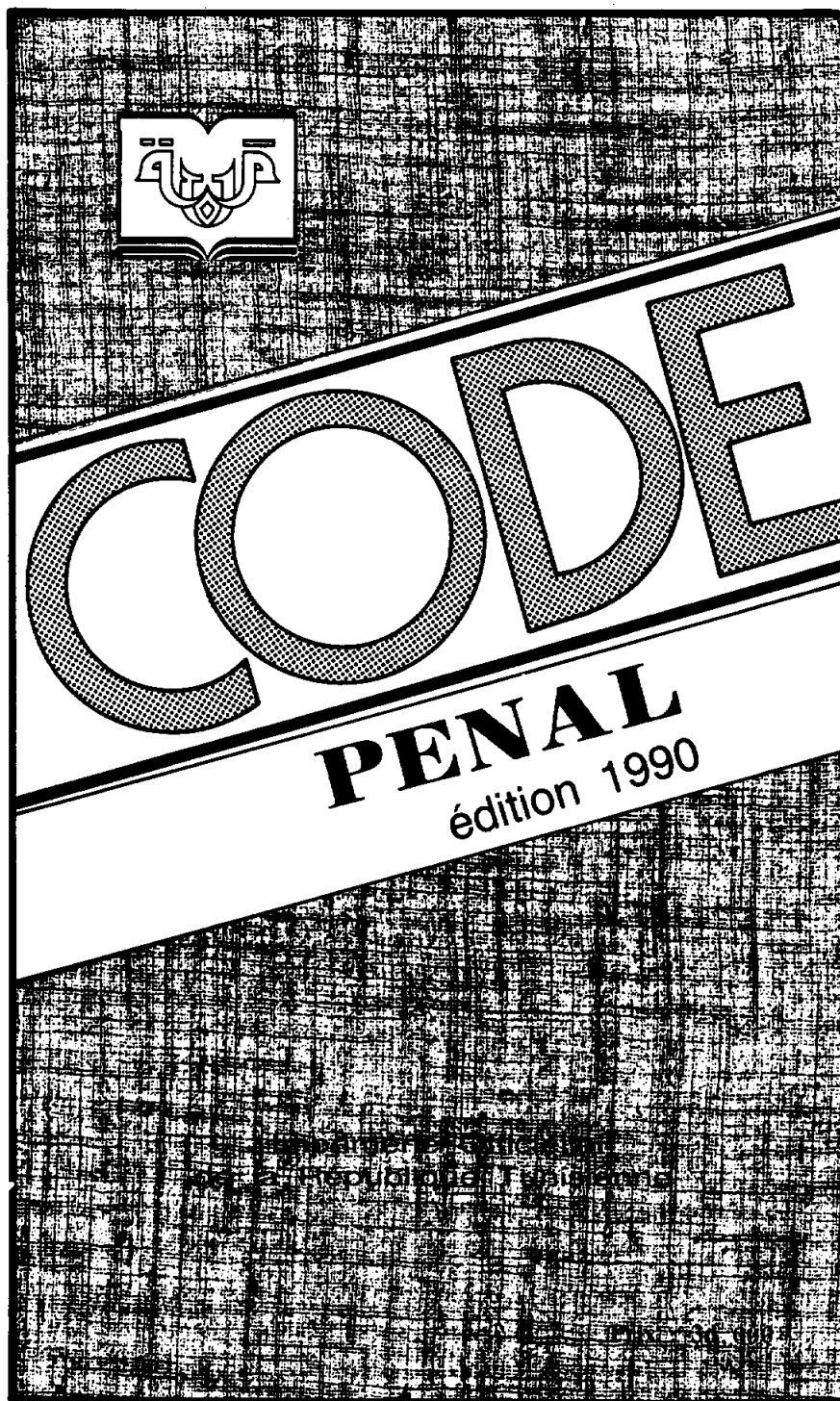
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

1990

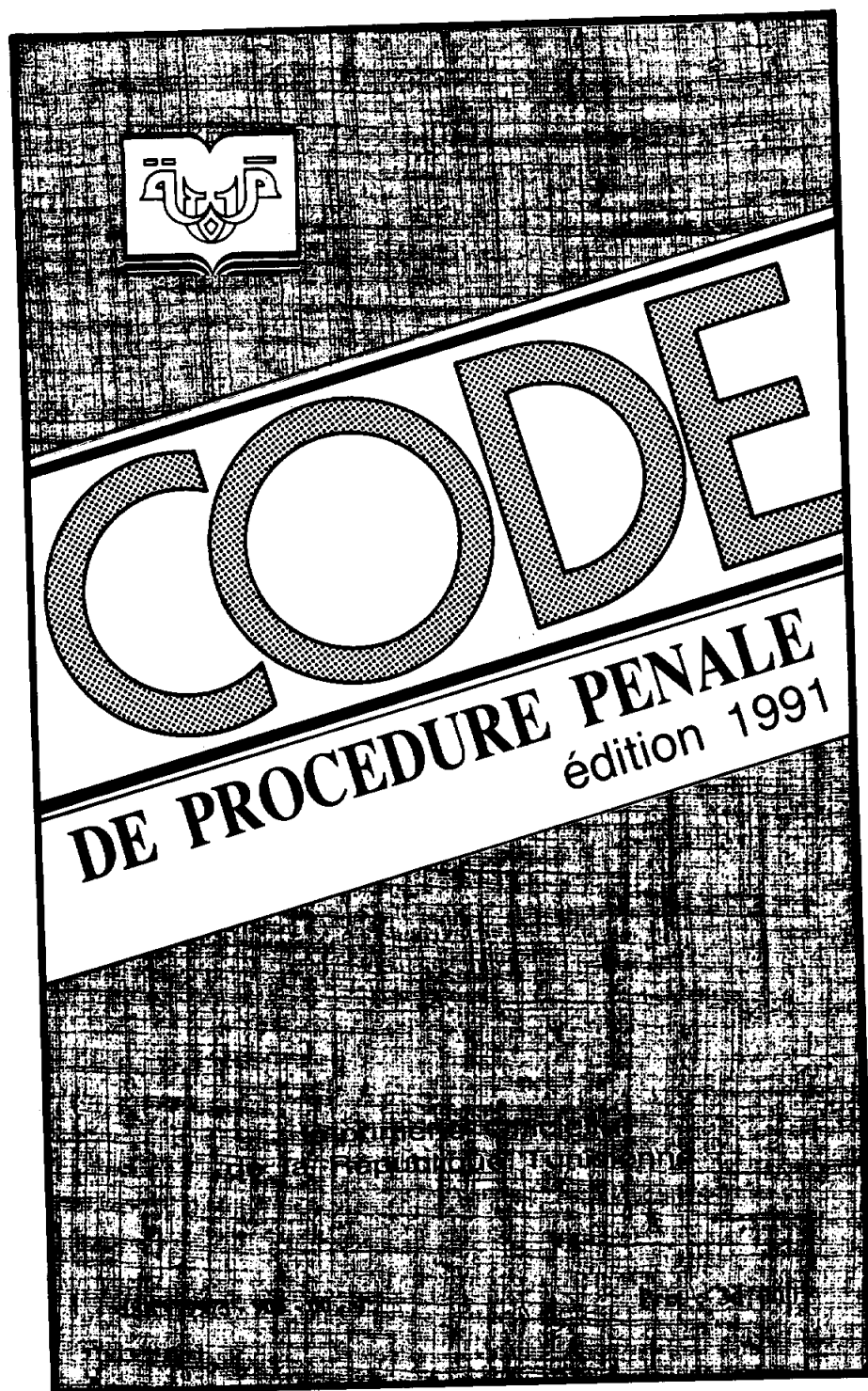
EDITIONS DE L'I.O.R.T.



EDITIONS DE L'I.O.R.T.



EDITIONS DE L'I.O.R.T.



Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1991

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8